تام المالية

سياسات وإجراءات الموارد البشرية - تم كابيتال

الإصدار1

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515
شارع الأمين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد
الالكتروني Info@tamcapital.sa
www.tamcapital.sa

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515
شارع الأمين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد
الالكتروني Info@tamcapital.sa
www.tamcapital.sa

سياسة الموارد البشرية

التحكم في المستند

أُعدّ بواسطة	رئيس الموارد البشرية
راجعه	الرئيس التنفيذي
صدّق عليه	لجنة المراجعة
اعتمده	مجلس الإدارة
Custodian	

إدارة التغييرات

الإصدار	التاريخ	الوصف الموجز للتغييرات
1		الوثيقة الأولية

ضبط إصدار الوثيقة

الرقم التسلسلي	جهات الاحتفاظ بالنسخة
1	مجلس الإدارة
2	لجنة المراجعة
3	الرئيس التنفيذي
4	رئيس الموارد البشرية
5	جميع الموظفين

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تعتبر سرية ومملوكة لشركة تام المالية، وعليه فإنه لا يجوز إفشاء هذه المعلومات والبيانات كليًا أو جزئيًا، أو استخدامها أو نسخها لأي غرض كان دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة تام المالية. وفي حال حصول أي طرف على هذه الوثيقة عن طريق الخطأ ولم يكن مخوّلًا بالاطلاع على محتواها، فإنه يتعين عليه إعادتها فورًا إلى إدارة الشركة أو إتلافها.

1. المقدمة

تنطبق هذه السياسة على :

- جميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والإداريين في شركة تام كابيتال.

القسم الأول: الأحكام العامة

الشركة	شركة تام المالية
اللائحة / الوثيقة	دليل سياسات الموارد البشرية لشركة تام المالية
النظام الأساسي	النظام الأساسي لشركة تام المالية
اللوائح الداخلية	اللوائح الداخلية التي تحكم العمليات المتعلقة بشركة تام المالية وتشمل السياسات والإجراءات.
الشخص المخوّل	الشخص المخوّل حسب ما هو محدد في دليل الصلاحيات والمسؤوليات الخاص بالشركة.
الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية
السوق	سوق رأس المال في المملكة العربية السعودية
النظام التنظيمي	النظام التنظيمي للشركة سواء كان ماليًا أو إداريًا أو تشغيليًا.
الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة تام المالية.
العضو	عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه.
العضو المستقل	عضو مستقل في مجلس الإدارة.
العضو غير التنفيذي	عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة لا يعمل بدوام كامل في إدارة الشركة ولا يتقاضى منها راتبًا شهريًا أو سنويًا.
السياسة	الإطار العام للعمل
الإجراء	الخطوات التفصيلية لتنفيذ العمل.
النموذج	النموذج الورقي أو الإلكتروني المستخدم لإتمام عملية أو إجراء معين.
نظام العمل	نظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية وأي تعديلات أو تغييرات تطرأ عليه.
الخدمة	الفترة التي يقضيها الموظف في خدمة الشركة بشكل متصل من تاريخ الالتحاق حتى إنهاء علاقة العمل.
الشهر	٣٠ يومًا تقويميًا لأغراض احتساب المستحقات.
يوم العمل	يُقصد به أيام العمل في المملكة العربية السعودية باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
اليوم التقويمي	أي يوم ضمن الشهر سواء كان يوم عمل أو لا.
اليوم	اليوم التقويمي.
الراتب	يُقصد به الأجر كما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي، ويشمل الراتب الأساسي والبدلات الثابتة المنصوص عليها في عقد العمل مثل بدل السكن وبدل النقل وأي بدلات ثابتة أخرى تُصرف للموظف كجزء من إجمالي الأجر، ولا تُعتبر المكافآت أو العمولات جزءًا من الراتب.
الطفل / الأطفال:	يشمل الأبناء الذكور والإناث.

القسم الثاني: سياسة الموارد البشرية

الغرض:

يهدف إعداد وثيقة **سياسات الموارد البشرية** إلى تنظيم العلاقة بين الشركة وموظفيها، وتحديد حقوق ومسؤوليات الطرفين.

الأهداف:

تهدف هذه الوثيقة إلى تحقيق ما يلي:

- توضيح المسؤوليات والواجبات التي يجب الالتزام بها من قبل الشركة وموظفيها.
- توفير بيئة عمل تتسم بالوضوح والتوازن في التعامل مع جميع الموظفين.
- تنظيم العلاقة العملية بين الشركة وموظفيها على أسس ومعايير مهنية واضحة.
- ضمان أن تكون هذه الوثيقة من المراجع الأساسية التي يُعتمد عليها داخل الشركة.

التنفيذ وضمان الفاعلية:

تُطبق هذه اللوائح اعتبارًا من تاريخ اعتمادها، ويجب مراجعتها سنويًا من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، خاصةً في حال حدوث تغييرات في سياسات الشركة تستدعي مراجعة وتعديل اللوائح. ويتولى رئيس الالتزام والمتابعة مسؤولية إبلاغ لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت بأي تغييرات قد تطرأ على سياسات الشركة أو أي تغييرات تنظيمية أخرى تستلزم مراجعة محتوى هذه الوثيقة مع رئيس الموارد البشرية.

النطاق وإدارة التعارض:

تحدد هذه الوثيقة السياسات العامة لإدارة وتنظيم الموارد البشرية داخل الشركة. ويتم تطبيق أحكام هذه الوثيقة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة واللوائح الداخلية والأنظمة ذات الصلة التي تحكم عمليات الشركة.

التوزيع والسرية:

يُعد أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من الأطراف ذات العلاقة، ولهذا الغرض، تُوزع اللوائح على جميع الأطراف ذات العلاقة سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني أو من خلال إتاحتها عبر الشبكة الداخلية للشركة مع تحديد صلاحيات الوصول. وتُعتبر هذه الوثيقة وثيقة داخلية.

أولوية شغل الوظائف:

تُعطي الشركة الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة للموظفين الحاليين. ولا يُنظر في توظيف المرشحين من خارج الشركة إلا في حال عدم توفر مرشح مناسب من داخلها..

متطلبات التوظيف:

يتم شغل الوظائف بالأفراد الذين تتوفر فيهم المتطلبات المحددة لكل وظيفة، وفقًا للوصف الوظيفي المعتمد. وفيما يتعلق بوظائف الإدارة التنفيذية وما فوقها، تكون الحد الأدنى لمتطلبات التوظيف كما يلي:

- الحصول على دبلوم متخصص لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة، بمعدل لا يقل عن «جيد جدًا.»
- خبرة عملية لا تقل عن سنتين، مع استثناء المرشحين السعوديين ضمن برنامج التدريب والتوظيف.

توظيف الموظفين الجدد:

يتم توظيف المواطنين السعوديين وفقًا لخطة القوى العاملة المعتمدة. ولا يتم توظيف غير السعوديين إلا في حال عدم توفر مرشح سعودي مؤهل تنطبق عليه متطلبات الوظيفة.

شروط التوظيف:

يجب أن تتوفر في المرشحين للوظائف المعتمدة داخل الشركة الشروط التالية:

1. ألا يقل عمر المرشح عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.
2. أن يكون المرشح حاصلًا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة، مع تصديقها من الجهات المختصة.
3. اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، وكذلك أي اختبارات علمية أو ميدانية مطلوبة للوظيفة (إن وجدت).
4. أن يكون المرشح لائقًا طبيًا لشغل الوظيفة بموجب شهادة طبية من جهة طبية معتمدة.
5. ألا يكون المرشح على رأس العمل لدى جهة أخرى.
6. ألا يكون قد سبق فصله لأسباب تأديبية أو لعدم القيام بواجباته الوظيفية، إلا إذا مضت ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الفصل.
7. ألا يكون قد حُكم عليه في جريمة أو تورط في قضايا قانونية.
8. الحصول على التصاريح والتأشيرات اللازمة من الجهات المختصة بالنسبة للمرشحين غير السعوديين.
9. تخضع شروط توظيف غير السعوديين لأحكام نظام العمل، وبالأخص المواد (٣٣، ٢٣، ٢٦).
10. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية (CMA) للوظائف التي تتطلب التسجيل لدى الهيئة.

•على المرشح تقديم جميع المستندات الداعمة التالية (إن وجدت):

•شهادات المؤهلات العلمية.
•شهادة الخدمة السابقة (إن وجدت) موضحًا بها آخر مسمى وظيفي وآخر راتب تم استلامه (إن أمكن).
•نسخة من الهوية الوطنية للسعوديين، أو رخصة الإقامة لغير السعوديين.
•نسخة من جواز السفر.
•مستند بنكي يوضح رقم الحساب البنكي الدولي واسم البنك والفرع.
•نسخ من شهادات الدورات التدريبية والعضويات المهنية.
•نسخة من رخصة القيادة (للسائقين).
•الشهادات المهنية المطلوبة من هيئة السوق المالية بحسب الوظيفة.

مكافآت وتعويضات الموظفين:

يتم توظيف الموظفين في الوظائف الشاغرة وفقًا لدليل تصنيف الوظائف والمزايا المعتمد من مجلس إدارة الشركة.

توظيف أقارب الموظفين:

يُمنح أقارب الموظفين فرصة متكافئة للتوظيف أسوةً بباقي المرشحين المؤهلين، بشرط عدم وجود تضارب في المصالح نتيجة العلاقة الأسرية. وعند توظيف قريب لأحد الموظفين، يجب الإفصاح عن العلاقة الأسرية، وألا يكون القريب تحت الإشراف المباشر للموظف ذي الصلة. كما يجب على الموظف الامتناع عن المشاركة في أي قرارات تتعلق بتوظيف أو نقل أو ترقية الأقارب.

إعادة توظيف الموظفين السابقين:

يجوز إعادة توظيف الأفراد الذين سبق لهم العمل في الشركة إذا دعت الحاجة إلى خدماتهم، بشرط أن يكون سبب الاستقالة لأسباب شخصية وأن يكون قد مضى على تركهم العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

المقابلات والاختبارات:

1. يكون موظف الموارد البشرية مسؤولًا عن المساعدة في التخطيط والإعداد للمقابلات الشخصية مع المرشحين بالتنسيق مع الإدارة المعنية (الإدارة الطالبة)، ويشمل ذلك تحديد طبيعة أسئلة المقابلة وطريقة طرحها وجدولة المواعيد والتوقيتات.
2. يجوز للشركة تشكيل لجنة مقابلة لتقييم المرشحين، وتتكون هذه اللجنة من موظف الموارد البشرية ومدير الإدارة الطالبة.
3. عند الحاجة، يتم إعداد مواد الاختبار والاستبيانات بواسطة موظف الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات الأخرى. ويخضع المرشحون لاختبارات لقياس مهاراتهم الفنية وفقًا لما يحدده مدير الإدارة بالتنسيق مع موظف الموارد البشرية، مثل اختبارات اللغة الإنجليزية أو الاختبارات الفنية المتعلقة بطبيعة الوظيفة وغيرها. ويجب مراجعة هذه الاختبارات سنويًا وتحديثها حسب الحاجة. ويُعفى المرشحون الحاصلون على مؤهلات أكاديمية أو مهنية معترف بها من هذه الاختبارات.
4. تتحمل الشركة جميع التكاليف المتعلقة بالمقابلات والاختبارات الخاصة بالمرشح، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي على هذه التكاليف. وتشمل هذه التكاليف تذاكر السفر والإقامة والتنقلات والفحوصات الطبية. ولا يحق للمرشح المطالبة بأي تعويض عن الوقت المستغرق في السفر أو أثناء المقابلة.
5. يجوز إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من خارج المملكة عبر الهاتف أو الإنترنت أو بأي وسيلة تراها إدارة الموارد البشرية والإدارة المعنية مناسبة. ويمكن إجراء مقابلة حضوريّة لاحقًا في مقر الشركة إذا دعت الحاجة لذلك.
6. في حال الحاجة، يتم إجراء الفحص الطبي للمرشحين من خلال الجهة الطبية المعتمدة من قبل الشركة.

اختيار المرشحين:

1. يجب اختيار وتوظيف المرشحين الأكثر تأهيلًا والأكثر ملاءمة لشغل الوظائف الشاغرة. ويجب أن يكون اختيار أي موظف جديد مستندًا إلى نتائج الاختبارات والمقابلات.
2. في حال عدم اختيار أي مرشح لوظيفة محددة، يتعين على موظف الموارد البشرية، بالتنسيق مع مدير الإدارة المعنية، تحديد الإجراء اللازم اتخاذه، والذي قد يشمل ما يلي:
   أ. إعادة تقييم المرشحين السابقين الذين لم يتم اختيارهم.
   ب. تمديد فترة التقديم على الوظيفة.
   ج. مراجعة متطلبات الوظيفة والوصف الوظيفي.
   د. الاستعانة بخدمات التوظيف المهنية من شركات التوظيف المتخصصة.
3. في حال تساوي التقييمات أو تحقيق أكثر من مرشح نفس النتيجة في المقابلة، يُستند إلى المعايير التالية في الاختيار:
   أ. عدد سنوات الخبرة.
   ب. المستوى التعليمي.
   ج. المعدل التراكمي (درجة التخرج).
   د. الدورات التدريبية التي حصل عليها المرشح.
4. يجب الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية الاختيار مثل أسماء المرشحين والمعلومات ذات الصلة، ولا يجوز الكشف عنها لأي شخص غير معني بعملية الاختيار والتوظيف.

التعيين:

1. ستقدم الشركة عرض عمل رسمي معتمد من الشخص المخوّل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ المقابلة، وذلك بعد اختيار المرشح المؤهل.
2. يتم تسليم عرض العمل بشكل شخصي أو عبر البريد الرسمي أو البريد الإلكتروني، ويجب أن يتضمن وصفًا وظيفيًا للوظيفة الشاغرة بالإضافة إلى التفاصيل التالية:
   أ. عبارة ترحيبية.
   ب. المسمى الوظيفي والإدارة التابع لها.
   ج. الراتب والمزايا والبدلات وفقًا للهيكل الوظيفي والمزايا المحددة للوظيفة.
   د. تاريخ بدء العمل.
   هـ. متطلبات الوظيفة مثل اجتياز الفحص الطبي أو الاختبار المهني (إن وجد).
3. في حال عدم تقديم عرض عمل للمرشح خلال 10 أيام عمل من تاريخ المقابلة، يجب إبلاغه خلال 15 يوم عمل من تاريخ المقابلة برسالة اعتذار ورسالة شكر مناسبة على اهتمامه. ويجب أن يتضمن الإشعار توضيحًا بأن المرشح لم يتم اختياره لشغل الوظيفة، مع الإشارة إلى أنه سيتم التواصل معه مستقبلًا في حال توفر وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهلاته وخبراته.
4. يتم إبلاغ المرشح باستخدام إحدى الطرق التالية:
   •عبر البريد الإلكتروني.
   •شفهيًا عبر الهاتف من قِبل الشخص المخوّل الذي أجرى المقابلة.
   •شفهيًا أثناء المقابلة إذا تم اتخاذ قرار باستبعاد المرشح من إجراءات التوظيف.
   •شفهيًا أثناء المقابلة مع تنويه بأنه في حال عدم الرد خلال أسبوعين فسيُعتبر ذلك رفضًا للعرض، مع تقديم الشكر له على اهتمامه بالعمل لدى شركة تام المالية.

عنوان السكن الدائم:

يتم تحديد عنوان السكن الدائم في عقد العمل وقت التوظيف، ويُعد هذا العنوان عادةً هو محل إقامة الموظف الفعلي في وقت توقيع العقد. ويجب على الموظف إشعار الشركة بأي تغيير يطرأ على عنوانه. ويُعتبر أي إشعار أو مراسلة يتم إرسالها إلى عنوان الموظف قانونيًا نافذًا.

عقود العمل:

يتم توظيف جميع موظفي الشركة بموجب عقود عمل موقّعة من ممثل مفوّض من الشركة. وتتعاقد الشركة مع الموظفين السعوديين بموجب عقد عمل مدته سنة واحدة، يتم تجديده تلقائيًا لمدة مماثلة عند نهاية السنة في حال اتفاق الطرفين. وإذا تم تجديد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع تجديداته أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذ العقد، يصبح العقد غير محدد المدة وفقًا لنظام العمل، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا تقويميًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.

أما بالنسبة للموظفين غير السعوديين، فيتم توظيفهم بموجب عقود محددة المدة، وتحدد مدة العقد ضمن نص العقد نفسه. وإذا لم ينص العقد على مدته، تُعد رخصة العمل هي مدة العقد. وفي حال رغبة أي من الطرفين بعدم تجديد العقد، يجب عليه إشعار الطرف الآخر قبل 60 يومًا تقويميًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.

يجب أن تكون جميع عقود العمل متوافقة مع نظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية.

تاريخ سريان عقد العمل:

يبدأ سريان عقد العمل للموظف السعودي أو الموظف غير السعودي الذي تم توظيفه محليًا من تاريخ مباشرته للعمل. أما عقد العمل للموظف غير السعودي الذي تم توظيفه من خارج المملكة فيبدأ من تاريخ وصوله إلى المملكة العربية السعودية، بشرط أن يباشر العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصوله. ويحق للشركة إلغاء عقد الموظف الذي لم يباشر العمل دون عذر مقبول خلال سبعة أيام من توقيع العقد إذا تم التوظيف داخل المملكة.

النقل والسفر للموظفين المُعينين:

تتحمّل الشركة تكلفة تذاكر السفر على الدرجة الاقتصادية للموظفين غير السعوديين من أقرب مطار إلى محل إقامتهم الدائم وحتى موقع العمل. ولا تتحمّل الشركة تكاليف عودة الموظف إلى بلده إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة، أو إذا طلب العودة طوعًا دون سبب مقبول، أو إذا ارتكب الموظف مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار إداري أو حكم قضائي.

الرسوم الحكومية:

تتحمّل الشركة جميع الرسوم الحكومية التي يلتزم الموظف المتعاقد بسدادها وفقًا للأنظمة الحكومية، مثل: رسوم الإقامة، ورسوم تصاريح العمل، ورسوم التجديد، وأي غرامات تأخير في التجديد إذا كان التأخير بسبب الشركة، ورسوم تغيير المهنة، ورسوم تأشيرات الخروج والعودة، وأي رسوم أخرى وفقًا لما ينص عليه عقد العمل المبرم بين الشركة والموظف.

جوازات السفر للموظفين غير السعوديين:

لا تحتفظ الشركة بجوازات سفر الموظفين غير السعوديين الذين هم تحت كفالتها في المملكة العربية السعودية. كما تلتزم الشركة بضمان استمرار صلاحية تصاريح العمل والإقامة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

فترة التجربة:

إذا كان الموظف خاضعًا لفترة تجربة، فيجب النص عليها صراحةً في عقد العمل مع تحديدها بوضوح، وألا تتجاوز تسعين (90) يومًا. ويجوز باتفاق كتابي متبادل بين الموظف وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، بشرط ألا تتجاوز مائة وثمانين (180) يومًا. ولا تُحتسب ضمن فترة التجربة الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى أو الإجازات المرضية. ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم ينص العقد صراحةً على منح حق الإنهاء لطرف واحد فقط. ولا يجوز وضع الموظف تحت التجربة أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، ومع ذلك يجوز وباتفاق كتابي متبادل إخضاع الموظف لفترة تجربة أخرى إذا كان ذلك في وظيفة أو مهنة مختلفة، أو إذا مضت مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة السابقة بين الموظف وصاحب العمل.

إذا تم إنهاء العقد خلال فترة التجربة، فلا يحق لأي من الطرفين المطالبة بتعويض، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادتين (٥٣) و(٥٤) من نظام العمل.

إلغاء التوظيف:

يجوز للشركة إلغاء عقد العمل إذا لم يباشر الموظف العمل خلال سبعة (7) أيام من تاريخ المباشرة المحدد في العقد أو عرض العمل دون عذر مقبول لدى الشركة.

صلاحيات التوظيف:

تُمنح صلاحية التوظيف وفقًا لجدول الصلاحيات والمسؤوليات المعتمد في الشركة.

التوظيف من خلال برامج التعاون:

يجوز للشركة توظيف طلاب الجامعات للعمل بدوام كامل كجزء من متطلبات تخرجهم في بعض الجامعات. وتلتزم الشركة بصرف مكافأة شهرية ثابتة لهم، يتم تحديد مقدارها من قبل الشركة وفقًا للاعتمادات المالية السنوية المعتمدة في الميزانية.

صرف الرواتب:

يتم صرف الرواتب للموظفين بالريال السعودي خلال الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي. ويتم إيداع الراتب في الحساب البنكي الشخصي للموظف الذي يحدد خطيًا لدى أحد البنوك المحلية. وفي حال صادف يوم الصرف يوم إجازة، يجوز صرف الراتب في يوم العمل السابق.

القسم الرابع: التدريب والتطوير:

تهدف هذه السياسة إلى رفع مستوى أداء الموظفين داخل الشركة من خلال إشراكهم في برامج تدريبية تزودهم بالمعرفة وتنمّي مهاراتهم وتحسن اتجاهاتهم السلوكية تجاه العمل، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية، ويضمن تقدمهم على السلم الوظيفي وتطورهم المهني.

نطاق التطبيق:

تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي الشركة.

التدريب والتطوير

ينقسم برنامج التدريب إلى قسمين رئيسيين:

1. **التدريب العام :**ويشمل جميع موظفي الشركة، ويتضمن برامج تدريبية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، إضافة إلى التحديثات المتعلقة بالأنظمة والقواعد الصادرة عن الجهة التنظيمية، وكذلك المتطلبات التدريبية السنوية الخاصة بالإفصاحات وفقًا لنظام الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) والمعيار المشترك للإبلاغ.(CRS)
2. **التعليم المهني المستمر :(CPE)** ويختص بالأفراد المسجلين، بهدف ضمان استمرار تطويرهم المهني وامتثالهم للمتطلبات النظامية.

إجراءات الترشيح للبرامج التدريبية:

1. تُمكّن الشركة موظفيها من المشاركة في البرامج التدريبية وبرامج الإعداد، سواء كانت هذه البرامج داخلية تقدمها الشركة أو مستشار تدريبي، أو برامج تنفذ من خلال مراكز تدريب مستقلة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم الإدارية والفنية في مجالاتهم، وفقًا لمتطلبات العمل في الشركة.

2. يتم تقديم التدريب من خلال مراكز متخصصة ومعتمدة في الدول التي تعمل بها الشركة.
3. يُخصص ميزانية تدريب سنوية، ويجب اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. يتولى الرئيس التنفيذي، بالتنسيق مع رؤساء الإدارات، تحديد أولويات التدريب للموظفين وفقًا لمتطلبات العمل التشغيلية للشركة.
5. يُنفذ التدريب من خلال نموذج ترشيح يتم اعتماده من المفوض بالتوقيع داخل الشركة، ويلتزم الموظف المرشح للتدريب بما يلي:

سياسة التدريب والتطوير:

1. تمكّن الشركة موظفيها من الالتحاق بالبرامج التدريبية وبرامج الإعداد، سواء من خلال برامج داخلية تقدمها الشركة أو مستشارون تدريبيون، أو عبر مراكز تدريب مستقلة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك بهدف تطوير وتعزيز مهاراتهم الإدارية والفنية في مجالاتهم، بما يتماشى مع احتياجات أعمال الشركة.
2. يُقدَّم التدريب من خلال مراكز متخصصة ومعتمدة في الدول التي تعمل بها الشركة.
3. يتم تخصيص ميزانية سنوية للتدريب، ويجب اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
4. يتولى الرئيس التنفيذي، بالتنسيق مع رؤساء الإدارات، تحديد أولويات التدريب للموظفين وفقًا لاحتياجات أعمال الشركة.
5. يتم تنفيذ التدريب من خلال نموذج ترشيح معتمد من المفوض بالتوقيع داخل الشركة. ويجب على الموظف الذي يخضع للتدريب الالتزام بما يلي:
   5.1 تقديم شهادة تثبت حضوره للبرنامج التدريبي.
   5.2 إعداد تقرير عن الدورة التدريبية وتقديمه إلى مشرفه المباشر ومدير الموارد البشرية.
   5.3 نقل المعرفة المكتسبة من الدورة التدريبية إلى الموظفين المعنيين داخل الشركة من خلال عقد ورشة عمل مركزة.
   5.4 إتاحة الموا د التدريبية لجميع موظفي الشركة، ووضعها – إن أمكن – في مكتبة الشركة العامة.

6 شروط التدريب داخل المملكة:

6.1 الالتزام بحضور كامل مدة البرنامج التدريبي.
6.2 أن يكون التدريب ضمن الميزانية المعتمدة.
6.3 أن يستوفي المرشح شروط الأهلية للبرنامج التدريبي.
6.4 أن يكون التدريب متوافقًا مع خطة التدريب السنوية المعتمدة.
6.5 أن يكون التدريب ذا صلة بالدور الوظيفي الحالي للموظف.
6.6 يُسمح للموظف بحضور حد أقصى دورتين تدريبيتين في السنة، وذلك بعد الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة.

7 شروط التدريب خارج المملكة:

بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (6) أعلاه، تُطبق الشروط التالية:

7.1 يجب أن يكون الموظف قد أتم خدمة لا تقل عن سنة واحدة لدى الشركة.
7.2 في حال تعذر تنفيذ التدريب داخل المملكة مع الأخذ في الاعتبار عوامل الجودة والتكلفة.
7.3 يُسمح للموظف بحضور دورة تدريبية خارجية واحدة فقط في السنة، وذلك بعد الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة.
7.4 يجب أن يكون الموظف متقنًا للغة التي يُقدَّم بها البرنامج التدريبي، ويجوز إجراء اختبار كفاءة لغوية لجميع المرشحين من قبل جهة تدريبية محايدة إذا رأت الإدارة ذلك ضروريًا.

8 أحكام التدريب أو التأهيل:

8.1 يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب أو التأهيل إذا تبيّن أن المتدرب أو المؤهل غير قادر أو غير صالح لإتمام برنامج التدريب أو التأهيل بفعالية. كما يحق للمتدرب أو ولي أمره إنهاء العقد أيضًا. ويجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد إشعار الطرف الآخر قبل التوقف عن التدريب أو التأهيل بمدة لا تقل عن أسبوع.

8.2 بعد إكمال برنامج التدريب أو التأهيل، يجوز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه لمدة تعادل مدة التدريب أو التأهيل. وفي حال رفض المتدرب أو تخلّف عن تنفيذ هذا الالتزام، يتعيّن عليه تعويض صاحب العمل عن تكاليف التدريب أو التأهيل التي تكبّدها، أو عن الجزء المتبقي من تلك التكاليف بما يتناسب مع المدة المتبقية.

المستحقات المالية للتدريب:

وفقًا لما هو معتمد في سياسة البدلات والانتدابات الواردة في دليل تصنيف الوظائف والمزايا المعتمد من مجلس الإدارة.

حضور الندوات والمؤتمرات:

1. تُمكّن الشركة موظفيها من حضور الندوات والمؤتمرات المتخصصة محليًا ودوليًا ذات الصلة بأعمال الشركة، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات القوى العاملة لديها.
2. يجب الالتزام بالشروط التالية لحضور الندوات والمؤتمرات:

2.1 توفر المخصصات المالية اللازمة لسداد رسوم المشاركة.

2.2 أن تكون المشاركة المقترحة (سواء داخلية أو خارجية) مرتبطة مباشرةً بطبيعة عمل المرشح، وأن تتم الموافقة عليها من قبل الرئيس التنفيذي.

2.3 أن تتم الترشيحات وفقًا للإجراءات المعتمدة في الشركة، مع تقديم الطلب قبل الحدث بمدة لا تقل عن ستة أسابيع للأنشطة التي تتطلب سداد رسوم مقدمة، أو ثلاثة أسابيع للأنشطة التي لا تتطلب ذلك.

2.4 أن يكون المرشح متقنًا للغة المستخدمة أثناء المشاركة، ولديه معرفة وفهم بموضوعات الندوة أو المؤتمر.

2.5 في حال تقديم ورقة عمل ضمن أي من المؤتمرات أو الندوات المجدولة، يجب على المرشح الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضه على محتوى العرض المقدم.

المستحقات المالية لحضور الندوات والمؤتمرات (داخل وخارج المملكة):

تُصرف هذه المستحقات وفقًا لما هو معتمد في سياسة البدلات والانتدابات الواردة في دليل تصنيف الوظائف والمزايا المعتمد من مجلس الإدارة.

برنامج دعم اختبارات التأهيل المهني:

•الاختبارات المهنية النظامية:(CME-1, CME-2, CME-3, CME-4, CME)

تتحمل الشركة 100% من تكاليف المحاولة الأولى للاختبارات النظامية المطلوبة من هيئة السوق المالية .(CMA) وفي حال إعادة الاختبار للمرة الثانية، تتحمل الشركة 50% من التكاليف. ولا تتحمل الشركة أي تكاليف بعد المحاولة الثانية لنفس الاختبار . ويحق للشركة إنهاء عقد العمل إذا أخفق الموظف في اجتياز الاختبار النظامي المطلوب من هيئة السوق المالية ثلاث مرات بعد تعيينه في وظيفة تتطلب التسجيل لدى الهيئة.

• **اختبارات الشهادات المهنية الأخرى مثل (CFA, CIA, CAIA, CPA, CFE, CMAوغيرها):**

في حال اجتاز الموظف الاختبار وحصل على الشهادة المهنية، فإنه يستحق ما يلي:

تتحمل الشركة 100% من تكاليف رسوم اختبار الشهادة المهنية، وذلك دعمًا وتشجيعًا للموظفين على الاستمرار في تطوير مؤهلاتهم المهنية بعد اجتياز الاختبار.

تتحمل الشركة 100% من تكاليف أي برامج تدريبية دفعها الموظف بغرض الاستعداد لاختبار الشهادة المهنية، بحد أقصى 15,000 ريال سعودي، شريطة تقديم ما يثبت تكلفة التدريب.

أهداف سياسة التعليم المهني المستمر للأفراد المسجلين:

تهدف سياسة التعليم المهني المستمر إلى رفع الكفاءة المهنية للأفراد المسجلين لدى الشركة في الموضوعات التشريعية والفنية ذات الصلة بطبيعة عملهم.

ساعات التعليم المهني المستمر للأفراد المسجلين:

يبلغ عدد ساعات التعليم المهني المستمر المطلوبة سنويًا للأفراد المسجلين لدى الشركة 16 ساعة. ويجب أن تغطي هذه الساعات الجوانب التشريعية والأخلاقية والفنية المتعلقة بطبيعة عمل الفرد، وذلك وفقًا لخطة التدريب السنوية المخصصة للأفراد المسجلين واحتياجات الشركة المحددة.

الأدوات والأساليب التعليمية:

أنواع التدريب:

• **منتظم:**

- حضور دورة تدريبية تفاعلية.
- حضور ندوة / ورشة عمل / منتدى / مؤتمر.
- حضور دورة تفاعلية عبر الإنترنت.
- الحصول على شهادة مهنية من الشهادات المدرجة في الملحق.(1)
- الحصول على مؤهل أكاديمي ذي صلة بعمل الشخص المسجل.

• **غير منتظم:**

- نشر كتاب أو بحث علمي أو مقال مهني ذي صلة بعمل الشخص المسجل في مجالات علمية متخصصة.
- إلقاء كلمة أو محاضرة أو تقديم دورة تدريبية ذات صلة بعمل الشخص المسجل.
- عضوية أو أمانة سر في اللجان والجمعيات المدرجة في الملحق.(2)
- المشاركة كخبير لدى هيئة السوق المالية أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بناءً على طلب من الهيئة أو اللجنة.

طريقة احتساب ساعات التعليم المهني المستمر:

نوع التدريب	طريقة الاحتساب
حضور دورة تدريبية	بناءً على عدد ساعات الدورة
حضور ندوة / ورشة عمل / منتدى / مؤتمر	بناءً على عدد ساعات الحضور
حضور ورشة عمل تفاعلية عبر الإنترنت	بناءً على عدد ساعات الورشة التفاعلية
نشر كتاب أو بحث أو مقال مهني	إعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر لنفس سنة النشر
الحصول على شهادة مهنية	إعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر لنفس سنة الحصول على الشهادة المهنية (وفقًا للملحق 1)
إلقاء كلمة / محاضرة / تقديم دورة تدريبية	بناءً على عدد ساعات الكلمة أو المحاضرة أو الدورة المقدمة
العضوية أو تولي مسؤولية في لجان وجمعيات	إعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر
المشاركة كخبير لدى هيئة السوق المالية أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية	إعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر للسنة التي تمت فيها المشاركة كخبير بناءً على طلب الهيئة أو اللجنة
الحصول على مؤهل أكاديمي ذي صلة بعمل الشخص المسجل	إعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر للسنة التي يتم فيها الحصول على المؤهل الأكاديمي

ضوابط سياسة التعليم المهني المستمر:

تم تحديد ضوابط سياسة التعليم المهني المستمر لتشمل ما يلي:

1. تقوم الشركة بتحديد احتياجاتها التدريبية، ووضع الأولويات، وإعداد خطة تدريب سنوية مكتوبة للأفراد المسجلين.
2. يتم تزويد الموظف المسجل بسجل يوضح عدد ساعات التدريب التي أتمها خلال السنة، وفي حال انتقال الموظف إلى شركة أخرى خلال نفس السنة الميلادية، يمكّنه هذا السجل من نقل ساعات التعليم المهني المستمر إلى الشركة الجديدة.
3. تلتزم الشركة بضمان إكمال الموظف لجميع ساعات التدريب المطلوبة خلال نفس السنة الميلادية، ولا يجوز ترحيل الساعات الفائضة إلى السنة الميلادية التالية.
4. إذا انتقل الموظف إلى شركة أخرى قبل بدء الربع الرابع من السنة الميلادية، فلن تتحمل الشركة مسؤولية التعليم المهني المستمر للموظف إذا لم يتم استكمال الساعات المطلوبة، وتُحسب المسؤولية بشكل نسبي.
5. إذا التحق الموظف بالشركة خلال الربع الرابع من السنة الميلادية، تتحمل الشركة مسؤولية التعليم المهني المستمر ابتداءً من بداية السنة الميلادية التالية.
6. بالنسبة للموظفين حديثي التخرج، يبدأ احتساب متطلبات التعليم المهني المستمر بعد مرور سنة واحدة من تاريخ مباشرة العمل.
7. لا تُحتسب الساعات التي يقضيها الموظف في الدورات التدريبية للغات ضمن ساعات التعليم المهني المستمر.
8. لا تُعتبر الساعات التي يقضيها الموظف في إعداد الأبحاث أو تأليف الكتب أو المقالات المهنية أو إلقاء الكلمات أو المحاضرات ضمن التعليم المهني المستمر إذا كانت ضمن مهامه الوظيفية الاعتيادية.
9. فيما يخص نشر الأبحاث أو الكتب أو المقالات المهنية ذات الصلة بعمل الشخص المسجل في مجلات علمية متخصصة أو إلقاء الكلمات والمحاضرات، يجب على الشخص المسجل تقديم مستندات رسمية لإثبات ذلك، ويتم الاحتفاظ بها في ملف الموظف.

إيقاف متطلبات التعليم المهني المستمر:

- ✓ يجوز إيقاف متطلبات التعليم المهني المستمر للشخص المسجل للأسباب التالية:
- ✓ الحالة الصحية
- ✓ إجازة الأمومة
- ✓ أي سبب آخر تقبله المؤسسة المالية(CMI)

الاحتفاظ بالسجلات:

• يتم الاحتفاظ بسجلات التدريب الخاصة بالشخص المسجل لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التحاق الموظف بشركة تام المالية، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر:

- خطة التدريب المكتوبة.
- الشهادات والسجلات الخاصة بمشاركة الأفراد المسجلين في البرامج التدريبية.
- النتائج والتقييمات (إن وجدت).

• أي أسباب تؤدي إلى إيقاف متطلبات التعليم المهني المستمر.

• يجوز لشركة تام المالية تزويد الأفراد المسجلين بنسخ من سجلات التعليم المهني المستمر الخاصة بهم عند الطلب.

آلية اختيار الجهات التدريبية:

- سجل الجهة التدريبية ومدى توافقها مع احتياجات التدريب في المؤسسة المالية.
- يجب أن يكون لدى الجهة التدريبية خطط تدريبية واضحة.
- يجب وجود آلية تقييم مستمر للبرامج التدريبية.
- يجب أن يكون لدى المدربين المؤهلات والخبرة المناسبة في مجال الأدوات المالية.
- يجب أن يكون التدريب تفاعليًا.
- يجب وجود لوائح لتنظيم تسجيل الحضور وآلية لإصدار شهادات الحضور.

الملحق:(1)

•الشهادات المهنية المعتمدة

Institute or Organization Name	Certificate Name in English	Certificate Name in Arabic
Institute of Management Accountants	Certified Management Accountant (CMA)	شهادة المحاسب الإداري المعتمد
American Institute of Certified Public Accountants	Certified Public Accountant (CPA)	شهادة المحاسب العام المعتمد
Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA)	SOCPA Fellowship Certificate	شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسب القانوني
CAIA Association	Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)	شهادة محلل الاستثمار البديل المعتمد

Institute or Organization Name	Certificate Name in English	Certificate Name in Arabic
CFP Board	Certified Financial Planner (CFP)	شهادة المخطط المالي المعتمد
Global Association of Risk Professionals (GARP)	Financial Risk Management (FRM)	شهادة إدارة المخاطر المالية
CFA Institute	Chartered Financial Analyst (CFA) – Level I	شهادة المحلل المالي المعتمد (المستوى الأول)
CFA Institute	Chartered Financial Analyst (CFA) – Level II	شهادة المحلل المالي المعتمد (المستوى الثاني)
CFA Institute	Chartered Financial Analyst (CFA) – Level III	شهادة المحلل المالي المعتمد (المستوى الثالث)
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)	Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS)	شهادة متخصص مكافحة غسل الأموال المعتمد
Saudi Organization for Certified Valuers	Economic Enterprises Valuation Certificate	شهادة تقييم المنشأة الاقتصادية

الملحق:(2)

•اللجان والجمعيات المعتمدة لدى الشركة

الرقم	اللجان والجمعيات المعتمدة
1	اللجنة الاستشارية لدى هيئة السوق المالية
2	لجنة مؤسسات السوق المالية
3	جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA Society) – السعودية – عضوية مجلس الإدارة
4	جمعية حماية المستثمرين الأفراد

القسم الخامس: الإجازات والعطل الرسمية وساعات العمل

الغرض:

تحديد وتنظيم الشروط وساعات العمل التي يجب على الموظفين الالتزام بها وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة في الشركة، بالإضافة إلى توضيح وشرح سياسات الإجازات والعطل الرسمية المطبقة داخل الشركة.

النطاق / نطاق التطبيق:

تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي الشركة.

ساعات العمل وسجلات الحضور:

1. يبلغ إجمالي عدد ساعات العمل الرسمية أربعين (40) ساعة، موزعة على خمسة (5) أيام عمل في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وهي أيام العمل الرسمية في الشركة، وذلك باستثناء شهر رمضان المبارك حيث تُخفض ساعات العمل الرسمية للموظفين المسلمين إلى ثلاثين (30) ساعة أسبوعيًا بواقع ست (6) ساعات يوميًا.
2. تبدأ ساعات العمل في الشركة من الساعة 8:00 صباحًا وتنتهي الساعة 4:00 مساءً.
3. يحق للرئيس التنفيذي تعديل مواعيد الحضور والانصراف من وقت لآخر، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الحد الأقصى لساعات العمل المحددة في نظام العمل.
4. يتم تسجيل حضور وانصراف الموظفين من خلال نظام التحكم بالدخول والبصمة، ويُعد سجل النظام هو المرجع في تحديد أوقات حضور وانصراف الموظفين. ويتعين على جميع الموظفين الحضور إلى مقر العمل يوميًا في الوقت المحدد وإبلاغ المدير المباشر في حال الغياب أو التأخر لأي سبب. ويكون مديرو الإدارات مسؤولين عن متابعة ومراقبة أوقات الحضور والانصراف لجميع الموظفين تحت إشرافهم، وإبلاغ إدارة الموارد البشرية في حال غياب أي موظف مع توضيح الأسباب إن وجدت. وتُطبق على الموظفين المخالفين لسياسة الحضور والانصراف الإجراءات التأديبية المعتمدة لدى الشركة.
5. في حال العمل عن بُعد، يحق للموظف العمل عن بُعد لمدة يومين في الشهر، بشرط إبلاغ المدير المباشر مسبقًا والتنسيق معه لضمان عدم تأثر سير العمل. ويتولى المدير المباشر متابعة مهام الموظف أثناء العمل عن بُعد والتأكد من إنجازها وفقًا للمطلوب.

الإجازة السنوية والعطل الرسمية:

الإجازة السنوية:

يستحق موظفو الشركة إجازة سنوية مدفوعة الأجر على النحو التالي:

الإجازة السنوية والعطل الرسمية:

الإجازة السنوية:

1. **الإجازة السنوية لجميع الموظفين:**
   - يستحق جميع موظفي الشركة إجازة سنوية مدفوعة الأجر بحد أدنى 22 يوم عمل لكل سنة ميلادية.
2. لا يجوز للموظفين التنازل عن حقهم في الإجازة السنوية أو استبدالها بمقابل مالي أثناء فترة عملهم مع الشركة، باستثناء حالات الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو بقرار استثنائي يصدر عن الرئيس التنفيذي يتماشى مع متطلبات العمل ورغبة الموظف.
3. عند انتهاء علاقة العمل مع الشركة، يحق للموظف الحصول على تعويض مالي عن الجزء غير المستخدم من رصيد الإجازة السنوية المستحقة عن الفترة التي لم يحصل فيها على الإجازة، بالإضافة إلى أجر الإجازة المستحق عن الجزء النسبي من السنة التي عمل فيها.
4. **ترحيل الإجازة السنوية:**
   - لا يجوز ترحيل أكثر من نصف رصيد الإجازة السنوية المستحق إلى السنة التالية، إلا إذا اقتضت الحاجة التشغيلية للشركة ذلك.
   - لا يجوز أن يتجاوز إجمالي أيام الإجازة المرحلة 10 أيام في أي سنة.
   - يجوز للموظفين تقسيم إجازاتهم وفقًا لمتطلبات العمل. وتسعى الشركة إلى تنظيم حصول الموظفين على إجازاتهم بما يتناسب مع ظروف العمل والظروف الشخصية للموظف.

5. **طلبات الإجازة:**

1) يجب على الموظفين الراغبين في الحصول على إجازة تقديم طلب مسبق، والتنسيق مع المدير المباشر لتحديد مواعيد الإجازة. ولا تتم الموافقة على الإجازة إلا بعد تأكيد الشركة عدم تعارضها مع متطلبات العمل التشغيلي.

6. **مواعيد تقديم طلبات الإجازة:**

- للإجازات التي تتجاوز 5 أيام: يجب تقديم الطلب قبل الموعد المطلوب بما لا يقل عن 10 أيام.
- للإجازات التي تتجاوز 10 أيام: يجب تقديم الطلب قبل الموعد المطلوب بما لا يقل عن 20 يومًا.
- بالنسبة للإجازات الأقصر: يجب على الموظف تقديم الطلب بوقت كافٍ بما لا يؤثر على سير العمل.

7. **حق الشركة في تحديد مواعيد الإجازة:**

- تحتفظ الشركة بالحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية للموظفين وفقًا لمتطلبات العمل، مع مراعاة رغبات الموظف قدر الإمكان. ويكون القرار النهائي بيد الشخص المخوّل، ويجب إخطار الموظف بمواعيد إجازته قبل 30 يومًا على الأقل.

8. **تأجيل الإجازة:**

- يجوز للشركة تأجيل إجازة الموظف إلى السنة التالية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على ألا يتجاوز التأجيل 90 يومًا.
- إذا تجاوز التأجيل هذه المدة، يجب الحصول على موافقة خطية من الموظف، ولا يجوز أن يمتد التأجيل إلى ما بعد نهاية السنة التالية.

9. **صرف مستحقات الإجازة مقدمًا:**

- يحق للموظف الحصول على مستحقات الإجازة مقدمًا. وفي حال رغب الموظف في صرف مستحقات الإجازة مع الراتب الشهري، فعليه إشعار الشركة بذلك.
- عند اخذ الموظف اجازة لمدة اسبوعين متواصلة يستحق راتب اساسي .

10. **احتساب الإجازة:**

- يُعتمد تاريخ بداية ونهاية الإجازة كأساس لاحتساب عدد أيام الإجازة.

11. **الإجازات الأسبوعية أثناء الإجازة السنوية:**

- لا تُحتسب الإجازات الأسبوعية التي تقع ضمن فترة الإجازة السنوية كجزء من أيام الإجازة.

12. **إجازة الزواج:**

- **المدة** 5 :أيام عمل مدفوعة الأجر بالكامل.
- **الشرط** :يجب الاستفادة من الإجازة خلال الشهر الأول من الزواج.
- **المستندات المطلوبة** :تقديم ما يثبت عقد الزواج.

13. **إجازة الأبوة:**

- المدة 3 :أيام عمل مدفوعة الأجر بالكامل.
- الشرط :يجب الاستفادة من الإجازة خلال 5 أيام من تاريخ ولادة الطفل.
- المستندات المطلوبة :تقديم مستندات تثبت واقعة الولادة.

14. **إجازة الأمومة:**

إجازة الولادة:

- **المدة** 10 :أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل.
- **الشرط** :يمكن توزيع الإجازة وفقًا لرغبة الموظفة.
- **بداية الإجازة** :يمكن للموظفة البدء بالإجازة قبل موعد الولادة المتوقع بما لا يتجاوز 4 أسابيع وفقًا لشهادة طبية.

شروط إضافية:

- لا يجوز تكليف الموظفة بأي عمل خلال الأسابيع الستة التالية للولادة.
- للموظفة الحق في تمديد إجازة الأمومة لمدة شهر إضافي بدون أجر.
- **الظروف الخاصة (للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو الحالات الطبية الخاصة):**

- إذا وضعت الموظفة مولودًا يعاني من حالة طبية أو احتياجات خاصة تتطلب رعاية مستمرة، يحق لها الحصول على شهر إضافي مدفوع الأجر بعد إجازة الأمومة النظامية.
- للموظفة الحق في تمديد هذه الإجازة لشهر إضافي بدون أجر.

16. **إجازة الوفاة:**

- **المدة** 5 :أيام عمل مدفوعة الأجر بالكامل.
- **الشرط** :تُمنح هذه الإجازة في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل:

- الوالدين، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الإخوة والأخوات.

- **المستندات المطلوبة** :تقديم المستندات اللازمة التي تثبت ذلك.

17. **إجازة العدة (للموظفات الأرامل):**

- **للموظفات المسلمات** :يحق للموظفة المسلمة الحصول على إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام مدفوعة الأجر بالكامل.
- إذا كانت الموظفة حاملاً خلال فترة العدة، يحق لها تمديد الإجازة حتى تضع حملها.
- بعد الولادة، لا يحق للموظفة الاستفادة من الفترة المتبقية من إجازة العدة.
- **للموظفات غير المسلمات** :يحق للموظفة غير المسلمة الحصول على إجازة مدتها 15 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل في حال وفاة الزوج.

شروط إضافية:

•خلال هذه الفترة، يُحظر على الموظفة العمل لدى أي صاحب عمل آخر.

•يحق لصاحب العمل طلب تقديم المستندات المؤيدة للظروف المذكورة.

إجازة استثنائية:

مراعاةً للظروف الخاصة للموظف، وبحسب تقدير الرئيس التنفيذي لكل حالة على حدة، ومع عدم تعارض ذلك مع متطلبات العمل التشغيلية، يجوز للشركة السماح للموظف بالغياب عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها شهران، وذلك بشرط أن يكون الموظف قد استنفد رصيد إجازاته السنوية.

إجازة الانتقال:

يُمنح الموظف الذي يتم نقله أو تكليفه بوظيفة جديدة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن موقع عمله الأصلي إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومي عمل، وتُستخدم هذه الإجازة قبل مباشرة العمل في الموقع الجديد.

إجازة عيد الفطر:

تمنح الشركة موظفيها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 4 أيام عمل خلال فترة عيد الفطر. ويتم الإعلان عن مواعيد بدء وانتهاء إجازة عيد الفطر خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا قبل موعد الإجازة.

إجازة الحج:

يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يومًا، تشمل إجازة عيد الأضحى، لأداء فريضة الحج لمرة واحدة خلال فترة عمله، بشرط ألا يكون قد سبق له أداء الفريضة. وللاستفادة من هذه الإجازة، يجب أن يكون الموظف قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنتين متصلتين لدى صاحب العمل. ويجوز لصاحب العمل تحديد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه الإجازة سنويًا وفقًا لمتطلبات العمل.

إجازة عيد الأضحى:

تمنح الشركة موظفيها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 4 أيام عمل خلال فترة عيد الأضحى. ويتم الإعلان عن مواعيد بدء وانتهاء إجازة عيد الأضحى خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا قبل موعد الإجازة.

إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس:

تمنح الشركة موظفيها يوم إجازة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (الأول من شهر شوال) وكذلك بمناسبة يوم التأسيس. وفي حال صادف أي من هذين اليومين يوم إجازة أسبوعية أو تداخل مع إحدى الإجازتين الرئيسيتين، تقوم الشركة بتعويض الموظف بيوم إجازة بديل أو بمقابل مالي إضافي.

الإجازة الأسبوعية:

توفر الشركة لموظفيها إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر بالكامل يومي الجمعة والسبت. ويجوز للشركة تعديل جدول الإجازة الأسبوعية لفئات محددة من الموظفين أو الوظائف التي تتطلب حضورهم، وذلك بناءً على قرار من الرئيس التنفيذي.

الإجازة المرضية:

1. إذا أصيب الموظف بمرض، فإنه يستحق إجازة مرضية وفقًا لما ينص عليه نظام العمل أو حسب ما يلي (أيهما أعلى):
   1.1 الثلاثون يومًا الأولى: براتب كامل.
   1.2 الستون يومًا التالية: ثلاثة أرباع الراتب.
   1.3 الثلاثون يومًا التالية: بدون راتب.
   1.4 أي فترة تتجاوز ذلك: بدون راتب.
2. يجوز للموظف أن يطلب احتساب إجازته الاعتيادية خلال فترة الإجازة المرضية أو بعدها.
3. تدفع الشركة للموظف مستحقات الإجازة المرضية مقدمًا بناءً على طلبه، وفقًا للشروط التالية:
   3.1 ألا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر.
   3.2 أن تكون الإجازة المرضية معتمدة بتقارير طبية مقبولة لدى الشركة.
   3.3 في حال وفاة الموظف أثناء الإجازة المرضية، لا تسترد الشركة المبالغ المدفوعة عن الإجازة المرضية.
4. يجب أن تكون الإجازة المرضية موثقة بشهادة صادرة من الطبيب المعالج لدى المركز الطبي المعتمد من قبل الشركة. وأي إجازة مرضية غير مدعومة بتقرير طبي صحيح ستُعامل كإجازة بدون راتب، وقد تُعتبر - بناءً على قرار المشرف المباشر - غيابًا غير مبرر مما قد يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقًا للسياسات المعتمدة في الشركة.
5. بعد استنفاد الإجازة المرضية مدفوعة الأجر بالكامل، يجوز للموظف طلب خصم المدة الزائدة من رصيد إجازاته السنوية، بشرط توفر رصيد كافٍ للإجازات لديه.

إجازة دراسية:

يجوز للموظف الحصول على إجازة دراسية وفقًا للشروط التالية:

1. إذا حصل الموظف على موافقة الشركة للالتحاق بمؤسسة تعليمية، أو إذا وافقت الشركة كتابيًا على استمراره في الدراسة قبل التحاقه بالعمل، فإنه يكون مستحقًا للإجازة الدراسية وفقًا للإرشادات التالية:
   1.1 يُصرف للموظف الراتب الكامل عن الأيام الفعلية للامتحانات للسنة غير المعادة، أما إذا كانت الامتحانات لسنة معادة، فيُمنح الموظف إجازة بدون أجر عن عدد أيام الامتحانات الفعلية. ويفقد الموظف حقه في الراتب المخصص لهذه الإجازة إذا ثبت عدم أدائه للامتحان، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

شروط الإجازة الدراسية:

إذا لم يحصل الموظف على موافقة الشركة للالتحاق بمؤسسة تعليمية، يجوز له أخذ إجازة لحضور الامتحانات تُحتسب بناءً على عدد أيام الامتحانات الفعلية، ويتم خصم هذه الإجازة من رصيد إجازاته السنوية إن وجد. وفي حال عدم كفاية رصيد الإجازة السنوية، يمكن للموظف أخذ إجازة بدون أجر بعدد أيام الامتحانات الفعلية.

يجب على الموظف تقديم طلب الإجازة قبل موعد الامتحان بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يومًا.

ويتعين على الموظف الذي يرغب في الحصول على إجازة دراسية تقديم المستندات المؤيدة لذلك وإثبات حضور الامتحان خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الامتحان، وفي حال عدم تقديم ذلك تعتبر الإجازة بدون أجر، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

2. **إجازة الاختبارات المهنية والإجازة بدون أجر:**

في حال حصول الموظف على موافقة الشركة لأداء اختبارات الشهادات المهنية مثل – على سبيل المثال لا الحصر – اختبار (CME-1) أو اختبار (CFA)، تُطبق الشروط التالية:

يستحق الموظف الذي يتقدم لاختبار (CME-1) إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة (3) أيام عمل أو ما يعادلها 24 ساعة، يمكن توزيعها وفقًا لرغبة الموظف بشرط أن تُستخدم قبل موعد الاختبار. وتُمنح هذه الإجازة لمرة واحدة فقط خلال فترة عمله لدى الشركة.

أما الموظفون الذين يتقدمون لاختبارات الشهادات المهنية مثل (CFA) أو (CIA) أو (CPA) أو (CFE) أو (CMA) أو (CAIA) أو ما يماثلها، فيستحقون إجازة مدفوعة الأجر لمدة سبعة (7) أيام عمل أو ما يعادلها 56 ساعة، ويمكن تقسيمها حسب رغبة الموظف بشرط استخدامها قبل موعد الاختبار. وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط لكل شهادة مهنية خلال فترة عمل الموظف لدى الشركة.

يجوز للموظف، بموافقة صاحب العمل، الحصول على إجازة بدون أجر لمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. ويتم تعليق عقد العمل خلال فترة الإجازة بدون أجر إذا تجاوزت مدتها عشرين (20) يومًا، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

أحكام عامة للإجازات والعطل:

1. إذا احتاج الموظف إلى التنويم في المستشفى خلال إجازته أو أصيب بعارض صحي يتطلب راحة تامة، يجوز للشركة تمديد الإجازة بعدد الأيام التي قضاها في المستشفى أو وفقًا لما يرد في التقرير الطبي، أو تأجيلها دون خصمها من رصيد الإجازة السنوية.
2. يجب على الموظف تقديم المستندات اللازمة الصادرة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة ضمن شبكة التغطية الطبية لدى الشركة، وفقًا لوثيقة التأمين الصحي المقدمة من الشركة، وذلك لاعتماد الإجازة المرضية. وفي حال تعرض الموظف لمرض طارئ خارج المملكة، يمكن قبول المستندات الطبية من مركز طبي غير مدرج ضمن الشبكة بشرط ألا تتجاوز الإجازة ثلاثة (3) أيام. وإذا تجاوزت الإجازة هذه المدة، يجب تقديم مستندات طبية من مركز مشمول ضمن شبكة التغطية الطبية الخارجية وفقًا لوثيقة التأمين الصحي المعتمدة من الشركة.
3. يُعد الموظف الذي لا يعود إلى العمل بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة في حالة غياب بدون إذن أو مبرر مقبول، ما لم يكن الغياب ناتجًا عن ظروف طارئة تراها الشركة مقبولة. وفي هذه الحالات، يجب على الموظف إبلاغ الشركة فورًا عند حدوثها وطلب تمديد الإجازة من خلال الإجراءات الرسمية المتبعة لدى الشركة. وعند العودة للعمل، يجب على الموظف تقديم المستندات المؤيدة إذا طُلبت من قبل المشرف المباشر.
4. في الحالات الاستثنائية وبسبب ظروف العمل الطارئة، يجوز للشركة أن تطلب من الموظف العودة للعمل قبل انتهاء إجازته، وذلك بموافقة الموظف. وفي هذه الحالة، يُضاف الرصيد المتبقي من إجازته إلى رصيد إجازاته غير المستخدمة بدءًا من تاريخ الإشعار بالعودة، وتلتزم الشركة بتعويض الموظف عن تكاليف السفر وتذاكر العودة إذا كانت الإجازة خارج المملكة. ويجوز للموظف مواصلة إجازته إذا رغب في ذلك بعد انتهاء الظرف الطارئ، وفي هذه الحالة تتحمل الشركة تكاليف السفر لعودته إلى مقر العمل واستكمال إجازته إذا كانت الإجازة خارج موقع العمل الأصلي.
5. لا يجوز للموظف العمل لدى أي طرف ثالث، سواءً بمقابل أو بدون مقابل، خلال فترة الإجازة السنوية. وفي حال مخالفة هذا الشرط، يحق للشركة خصم الراتب المستحق عن الفترة التي عمل فيها الموظف لدى طرف آخر واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه.
6. لا تُحتسب فترات جميع الإجازات بدون أجر ضمن فترة استحقاق الترقية أو مكافأة نهاية الخدمة أو أي مزايا أخرى تقدمها الشركة.
7. لا تُعد الإجازة صحيحة ما لم يتم إصدار الموافقة الرسمية على طلب الإجازة من الشخص المخوّل بذلك.

8. لا يجوز للموظف تقسيم إجازته السنوية إلى فترات قصيرة متتابعة يقل كل منها عن خمسة (5) أيام عمل، ولا يجوز للموظف طلب أكثر من خمس (5) إجازات مقسمة بهذه الطريقة خلال سنة واحدة، وذلك لضمان عدم تعارضها مع جداول إجازات باقي أعضاء الفريق ولسهولة تنظيم الإجراءات التشغيلية للشركة.
9. في الحالات الطارئة، يجوز للمشرف المباشر منح استثناء من ذلك بشرط عدم تعارضه مع متطلبات العمل، ولا يجوز منح هذا الاستثناء أكثر من مرة واحدة.

القسم السادس: تقييم الأداء والمكافآت

1 .**الغرض:**

تهدف هذه السياسة إلى تطوير وتعزيز ثقافة الأداء المتميز بين الموظفين، وتهيئة بيئة عمل تقوم على التقدير والتحفيز والتطوير ومكافأة الموظفين على جهودهم وتفوقهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم.

2 .**إرشادات إدارة الأداء:**

1. **تحديد الأهداف السنوية:**
يتم تحديد أهداف الموظف سنويًا من قبل المدير المباشر ومناقشتها مع الموظف. ويجب أن تكون هذه الأهداف ذكية (محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، محددة بمدة زمنية) ومتماشية مع الأهداف المالية والتشغيلية للشركة، على ألا يقل عدد الأهداف عن أربعة أهداف.
2. **مناقشة الأداء:**
يتحمل كل مدير مسؤولية مناقشة الأهداف والأداء مع خط التقارير التابع له ومع الموظف قبل اعتماد الأهداف بشكل نهائي.
3. **المتابعة والمراجعة المستمرة:**
يجب إجراء مراجعات داخلية مستمرة ومتابعة دورية بين المديرين والمرؤوسين خلال فترة التقييم لضمان التقدم نحو الأهداف المحددة.
4. **تقارير الأداء:**
يجب على المديرين المباشرين إعداد تقارير أداء للموظفين الذين يتم تصنيف أدائهم كـ "غير مرضٍ" أو "استثنائي" وفقًا لنموذج التقييم المعتمد.
5. **الالتزام بمواعيد التقييم:**
يلتزم جميع المديرين بالمعايير والمواعيد النهائية الخاصة بتقديم نماذج التقييم نصف السنوي والنهائي للأداء.
6. **التقييم بناءً على الأهداف والإنجازات:**
يتم تقييم الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة والأداء الفعلي خلال فترة التقييم.

3. **إرشادات تقييم الموظفين:**

1. **الموظفون الجدد:**
يتم تقييم الموظفين الجدد بناءً على أدائهم، ويُمنحون المزايا المرتبطة بالأداء وفقًا لنسبة مدة خدمتهم الفعلية.
2. **الموظفون الموقوفون عن العمل:**
يتم تأجيل تقييم الموظفين الموقوفين عن العمل لحين عودتهم إلى العمل، ويتم تقييمهم بناءً على فترة العمل الفعلية.
3. **الموظفون في إجازة استثنائية أو إجازة دراسية أو المنتدبون:**
يتم تأجيل تقييم الموظفين الذين يكونون في إجازة استثنائية أو إجازة دراسية أو منتدبين لدى جهات خارجية لحين عودتهم للعمل، بشرط أن يكون الموظف قد عمل داخل الشركة مدة لا تقل عن ستة أشهر ليكون مؤهلًا للتقييم.

4 . الموظفون المبتعثون أو الملتحقون بالدبلومات التطويرية:

1. **الموظفون المبتعثون:**

يتم تقييم الموظفين المبتعثين أو الملتحقين ببرامج دبلوم تطويرية تزيد مدتها عن ستة أشهر بناءً على نتائجهم الأكاديمية في الجامعات أو المعاهد التي يدرسون بها، ويكون هذا التقييم متوافقًا مع نسب الإنجاز المحددة في سياسة الأداء.
وعند عودتهم ومباشرتهم للعمل لمدة ستة أشهر، يتم إدراجهم ضمن دورة الأداء الفعلية وتقييمهم بشكل نسبي من قبل المدير المباشر.

2. **الموظفون في إجازة بدون أجر:**

لا يتم تقييم الموظفين الذين يحصلون على إجازة بدون أجر - سواء كانت دراسية أو استثنائية - إذا تجاوزت مدتها ستة أشهر خلال السنة.
ويُسجل التقييم لتلك السنة بدرجة صفر في النظام، ولا يتم احتساب هذا التقييم ضمن أي معادلات تخص مزايا الموظفين مثل الترقيات أو المزايا الأخرى. وفي هذه الحالات، يتم اعتماد تقييم العامين السابقين لغرض احتساب العلاوات السنوية أو مكافآت الأداء، ولا يُمنح الموظف أي مكافأة سنوية أو مكافأة أداء عن فترات الإجازة.

5 . التقييم السنوي للموظفين:

1. **وتيرة التقييم:**

يخضع جميع موظفي الشركة لتقييم أداء سنوي كحد أدنى. ويتم التقييم باستخدام نماذج تقييم الأداء التي يتم إعدادها من قبل إدارة العمليات وتديرها إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وتشمل هذه التقييمات الجوانب التالية:

- **كفاءة الموظف** :كفاءة الموظف في أداء المهام الموكلة إليه.
- **السمات الشخصية والعلاقات** : مهارات الموظف في التعامل وبناء العلاقات مع الزملاء.
- **الابتكاروالإبداع** :قدرة الموظف على الابتكار والإبداع وتحسين إجراءات العمل.
- **تحقيق الأهداف** :مدى تحقيق الأهداف الموكلة إليه سواءً كانت أهدافًا مالية أو تشغيلية.

2. **معايير التقييم:**

يتم تقييم الموظفين وفقًا لمحورين أساسيين:

- **الأداء التشغيلي** :ويتعلق بالأداء المباشر للموظف وكفاءته في إنجاز المهام الموكلة إليه.
- **الأداء المالي** :ويتعلق بالأداء المالي العام للشركة، مع تحديد وزن نسبي لكل محور حسب دور الموظف ومدى ارتباط مهامه بعمليات توليد الإيرادات وضبط التكاليف في الشركة.

6. الحوافز والمكافآت:

يتضمن نظام الحوافز والمكافآت إرشادات تفصيلية حول آلية التقييم وكيفية تحديد الحوافز والمكافآت بناءً على تقييم الأداء التشغيلي والمالي معًا.

7. مستويات تقييم الأداء:

يتم تقييم أداء الموظف استنادًا إلى التصنيفات الإجمالية التالية للأداء:

8 **نتائج تقييم الأداء والنسب المئوية:**

تُحدد نتائج تقييم الأداء بناءً على النسب المئوية التالية التي تعكس المستوى العام لأداء الموظف:

- **أعلى من 125%: أداء متميز**

يعكس هذا التقييم أداءً استثنائيًا يفوق جميع التوقعات ويساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الشركة.

- **من 111% إلى 125%: يفوق التوقعات**

يشير هذا التقييم إلى أن الموظف تجاوز الأهداف المتوقعة وأظهر أداءً قويًا يفوق الأهداف المحددة.

- **من 100% إلى 110%: تم تحقيقه**

يدل هذا التقييم على أن الموظف حقق الأهداف المحددة وأدى عمله بالمستوى المتوقع.

- **من 86% إلى 99%: تحقق جزئي**

يبين هذا التقييم أن الموظف حقق جزءًا من الأهداف ولكنه لم يحقق التوقعات بالكامل.

- **من 70% إلى 85%: تحقق ضعيف**

يمثل هذا التقييم أن الموظف لم يحقق الكثير من الأهداف المحددة ويحتاج إلى تحسين كبير في أدائه.

- **أقل من 70%: أداء ضعيف جدًا**

يعكس هذا التقييم عدم تحقيق الحد الأدنى من التوقعات والأهداف المحددة للموظف، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

9 **أثر نتائج تقييم الأداء:**

1 **الانعكاس المباشر لنتائج الأداء:**

يجب أن تنعكس نتائج تقييم الأداء بشكل مباشر على المسار المهني للموظف من خلال إجراءات مثل: تجديد العقد، صرف المكافآت، الترقيات، تطبيق العقوبات، إنهاء الخدمة، التدريب وغيرها. وتحرص الشركة على أن يؤدي التقييم إلى نتائج واضحة ومحددة للموظف وفقًا لأدائه.

10. **مسؤولية إدارة العمليات:**

- تتحمل إدارة العمليات مسؤولية إدارة عملية تقييم أداء الموظفين داخل الشركة، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ التقييمات بدقة وضمان إتمامها في المواعيد المحددة.
- كما تتولى الإدارة مسؤولية التأكد من خضوع جميع الموظفين للتقييمات الدورية وفقًا للجداول الزمنية والمعايير المعتمدة.

10 **معايير ومستويات تقييم الأداء:**

سيتم تقييم أداء الموظفين وفقًا لتصنيفات محددة تعتمدها الشركة، وسيتم قياس ذلك باستخدام **ستة مستويات** للأداء.

اعتماد نتيجة تقييم الأداء:

1. **النتيجة النهائية للتقييم:**

تُعد نتيجة تقييم الأداء نهائية بعد اعتمادها من قبل الرئيس التنفيذي، بشرط أن تكون متوافقة مع السياسات والإرشادات المعتمدة في الشركة. ويتم تحديد النتيجة بناءً على معايير واضحة وأهداف محددة منذ بداية فترة التقييم.

مكافأة الأداء:

مكونات مكافأة الأداء:

تُمنح مكافأة الأداء للموظفين وفقًا للإرشادات الواردة في **سياسة المكافآت والجزاءات**. ويتم تحديد مكافأة الأداء السنوية بناءً على المكونات التالية:

1. **أداء الشركة:**

يتم تحديد **مكافأة الأداء بناءً على الأداء العام للشركة**، بما في ذلك مدى نجاحها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المالية والتشغيلية خلال فترة التقييم.

2. **أداء القطاع/الإدارة:**

يُؤخذ في الاعتبار أداء **القطاع** أو **الإدارة** التي ينتمي إليها الموظف، من خلال تقييم مدى نجاح الفريق في تحقيق أهدافه ومدى تكامله مع الإدارات الأخرى لتحقيق الأهداف المؤسسية.

3. **أداء الموظف:**

يُخصص جزء من مكافأة الأداء **بناءً على الأداء** الفردي للموظف، بما يشمل مدى تحقيقه لأهدافه الشخصية وأهداف الإدارة، وكذلك التزامه بالمهام الموكلة إليه وابتكاره في العمل.

إرشادات صرف مكافأة الأداء:

1. **الراتب المعتمد لحساب المكافأة:**

يُستخدم الراتب الأساسي لشهر ديسمبر من سنة دورة تقييم الأداء كأساس لحساب مكافأة الأداء.

2. **فترة الاستحقاق:**

تُحتسب فترة الاستحقاق لمكافأة الأداء من 1 يناير حتى 31 ديسمبر من سنة دورة تقييم الأداء.

3. **الموظفون المستحقون للمكافأة:**

يستحق المكافأة الموظفون المسجلون ضمن كشف الرواتب حتى تاريخ 31 ديسمبر من سنة دورة تقييم الأداء.

4. **الموظفون المعينون خلال سنة التقييم:**

الموظفون الذين تم تعيينهم خلال نفس السنة الميلادية لبداية دورة التقييم يحصلون على مكافأة أداء بنسبة تتناسب مع راتبهم الأساسي ومدة عملهم مع الشركة.

5. **الموظفون المكلفون أو في إجازة دراسية أو استثنائية:**

الموظفون الذين كانوا في مهمة أو في إجازة دراسية أو استثنائية لمدة تقل عن 6 أشهر يتم تقييمهم وصرف مكافأة تتناسب مع الفترة التي قضوها في العمل خلال دورة التقييم.

6. **الموظفون المبتعثون أو الملتحقون بدبلومات تطويرية تزيد مدتها عن 6 أشهر:**

الموظفون المبتعثون دوليًا أو الملتحقون بدبلومات تطويرية لمدة تزيد عن 6 أشهر يحصلون على مكافأة الأداء وفقًا للإرشادات الخاصة بالابتعاث المعتمدة لدى الشركة. أما إذا كانت مدة الغياب 6 أشهر أو أقل، فيتم منح المكافأة وفقًا لإرشادات تقييم الأداء المعتمدة لدى الشركة.

7. **الموظفون الموقوفون عن العمل:**

الموظفون الموقوفون عن العمل يكونون مستحقين لمكافأة الأداء بعد عودتهم للعمل، وذلك وفقًا لإرشادات تقييم الأداء المعتمدة لدى الشركة.

8. **مخصص مكافآت الإدارة:**

يُخصص ما نسبته 10% من الأرباح الصافية للشركة، وتُصرف كمكافأة للإدارة التنفيذية ومديري الإدارات، وتُحدد حصص كل منهم بموجب قرار يصدره مجلس الإدارة.

9. **غير السعوديين (المتعاقدون بعقود محددة المدة والعاملون بالساعة):**

يُمنح الموظفون غير السعوديين الذين يعملون بعقود محددة المدة أو بنظام العمل بالساعة مكافأة الأداء وفقًا للإرشادات نفسها المعتمدة، بغض النظر عن تاريخ تجديد العقد، طالما أن علاقة العمل مع الشركة مستمرة دون انقطاع.

10. **اعتماد صرف مكافأة الأداء من مجلس الإدارة:**

يتم صرف مكافآت الأداء في حال اعتماد مخصص للمكافآت ضمن الميزانية من قبل مجلس الإدارة للسنة موضوع دورة التقييم. وفي حال عدم اعتماد مخصص لذلك، فلن يتم ترحيل أي مبالغ أو مستحقات إلى دورة التقييم التالية، وإنما يتم فقط ترحيل نتائج التقييم، ويُستخدم متوسط التقييم للأعوام السابقة التي لم تُصرف فيها مكافآت كأساس لحساب المكافآت عند اعتمادها لاحقًا من قبل المجلس.

11. **إرشادات عامة لصرف مكافآت الأداء:**

تُعد هذه الإرشادات استرشادية للجهة المسؤولة بهدف ضمان العدالة والشفافية في عملية صرف مكافآت الأداء (عند الاقتضاء)، ولا يجوز للموظفين التقدم بأي مطالبات قانونية من أي نوع ضد الشركة بناءً على هذه الإرشادات.

الاعتراض على نتيجة تقييم الأداء:

1. **حق الموظف في الاعتراض:**

يحق للموظف الاعتراض على نتيجة تقييم الأداء. وفي حال عدم التوصل إلى حل مع المدير المباشر بشأن الدرجة الممنوحة، يجوز للموظف تقديم طلب اعتراض خلال ثلاثة أيام من استلام نتيجة التقييم، على أن يُقدَّم الطلب إلى إدارة الموارد البشرية.

2. **إجراءات الاعتراض:**

تتولى إدارة الموارد البشرية مناقشة طلب الاعتراض مع المدير المباشر للموظف ومراجعة نتائج التقييم، ثم يتم رفع تقرير شامل إلى الرئيس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي. ويُعتبر قرار الرئيس التنفيذي في هذا الشأن نهائيًا.

أحكام عامة لتقييم الأداء:

التزام الموظف بالأهداف:

يلتزم الموظف بالأهداف المحددة له من قبل المدير المباشر. وفي حال رفض الموظف أو امتناعه عن مناقشة الأهداف، سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، وتُعتبر الأهداف التي يحددها المدير المباشر نهائية وملزمة.

في حال النقل أو الإعارة أو الترقية:

في حال حدوث تغيير في دور الموظف نتيجة **النقل** أو **الإعارة** أو **الترقية**، يتم تحديد أهداف إضافية تتناسب مع الوظيفة الجديدة، ويتم التنسيق من خلال إدارة **الموارد البشرية** لضمان مواءمة التقييم مع المديرين المباشرين، ويُعتمد التقييم الأخير الصادر عن المدير المباشر.

المستشارون أو المتعاقدون بعقود مؤقتة:

يُعامل الموظفون المتعاقدون بعقود استشارية أو مؤقتة وفقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في عقودهم .

توزيع مكافآت الأداء:

تُوزع مكافآت الأداء للإدارات أو الأقسام التي تلتزم بالمعايير والمواعيد النهائية لتقديم نماذج التقييم وفقًا للأولوية، وذلك بعد استكمال وإغلاق دورة التقييم داخل الشركة.

القسم السابع: العلاوات الدورية

الغرض:

تمنح الشركة موظفيها علاوة سنوية تُحدد بناءً على ظروف السوق وأوضاع الشركة ووفقًا لتقييم الأداء المعتمد، ويهدف ذلك إلى تعزيز وتحفيز الأداء والإنتاجية ورفع مستوى الولاء لدى موظفي الشركة.

اعتبارات منح العلاوة السنوية:

يجوز للشركة منح العلاوة السنوية للموظفين الذين يحققون نتائج تقييم أداء بمستوى "يحقق التوقعات". ويعتمد مقدار العلاوة أو حجمها على الدرجة الوظيفية للموظف وموقع راتبه ضمن سلم الرواتب، لا سيما إذا بلغ راتبه الحد الأعلى للدرجة الوظيفية التي يشغلها. وبالنسبة للموظفين الجدد، تُحدد الزيادة بما يتناسب مع مدة خدمتهم، بشرط اجتيازهم فترة التجربة بنجاح.

إعداد موازنة العلاوة السنوية:

تُحدد الشركة قيمة العلاوة السنوية كنسبة من الراتب الأساسي للموظف، ويتم صرفها من الميزانية المعتمدة المخصصة لهذا الغرض.

تاريخ استحقاق العلاوة السنوية:

يُصرف استحقاق العلاوة السنوية للموظفين اعتبارًا من بداية شهر أبريل من كل سنة مالية، ويجوز صرفها في تاريخ لاحق حسب ما يُقر عند اعتماد العلاوة.

صلاحية منح العلاوة السنوية:

تتم صلاحية منح وتحديد العلاوة السنوية وفقًا لدليل الصلاحيات **والمسؤوليات المعتمد لدى الشركة**.

ضوابط صرف العلاوة السنوية:

1. **فترة استحقاق العلاوة:**

   تبدأ فترة استحقاق العلاوة بعد اعتماد قيمة العلاوة وفقًا لإجراءات الاعتماد المعمول بها وتحديد تاريخ الصرف.

2. **الراتب المعتمد لحساب العلاوة:**

   يُستخدم راتب الموظف لشهر ديسمبر من نفس سنة دورة الأداء كأساس لحساب العلاوة السنوية.

3. **العلاوة بناءً على تقييم الأداء:**

   يجوز للشركة صرف العلاوة السنوية للموظفين بناءً على التقييم الذي حصلوا عليه.

4. **الموظفون المعارون من الشركة:**

   يستحق الموظفون الذين تمت إعارتهم من قبل الشركة جزءًا من العلاوة يتناسب مع الفترة التي قضوها في الشركة، بشرط أن يكون قد تم تقييمهم.

5. **الموظفون في إجازة دراسية أو استثنائية:**

   يحصل الموظفون الذين حصلوا على إجازة دراسية أو استثنائية على جزء نسبي من العلاوة السنوية إذا تم تقييمهم وكانت مدة الإجازة أقل من ستة أشهر.

6. **الموظفون الموقوفون أو المحتجزون (لأسباب متعلقة بالعمل أو أمور شخصية):**

   يُصرف للموظفين الموقوفين أو المحتجزين بسبب أمور متعلقة بالعمل أو تخص الموظف العلاوة بعد التأكد من عودتهم للعمل وثبوت براءتهم أو عدم إدانتهم في القضية محل النظر.

7. **الموظفون الأجانب (العقود محددة المدة) أو العقود المؤقتة:**
يُصرف للموظفين العاملين بموجب عقود محددة المدة أو عقود مؤقتة (غير السعوديين) العلاوة السنوية وفقًا لما هو منصوص عليه في عقودهم.

العلاوة الاستثنائية:

يجوز منح الموظف علاوة استثنائية كنسبة من راتبه الأساسي، بشرط ألا يتجاوز الراتب بعد إضافة العلاوة الحد الأعلى للراتب المحدد للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف. ويتم ذلك بناءً على مبررات مقنعة يقدمها مدير الإدارة المختص ويتم اعتمادها من قبل الرئيس التنفيذي .

القسم الثامن: الترقيات

الغرض:

تُمنح الترقيات استنادًا إلى الخطة العامة للإدارات وبما يتماشى مع خطط التطوير الوظيفي، وخطط الإحلال، وهيكل التنظيم الإداري. وتُؤخذ كفاءة الموظف ومؤهلاته في أداء العمل لصالح الشركة في الاعتبار، وذلك بناءً على تقييم المدير المباشر ووفقًا لسياسات الترقيات المعتمدة.

فترة طلبات الترقية:

تُخطط الإدارات للترقيات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل سنة مالية، على أن يتم الانتهاء من خطة الترقيات ورفعها إلى الرئيس التنفيذي قبل إعداد موازنة السنة المالية الجديدة.

شروط الترقية:

1. أن تكون الترقية متوافقة مع خطة الترقية السنوية المُعدة مسبقًا للإدارة وضمن الميزانية المعتمدة.
2. أن تكون الوظيفة موضوع الترقية شاغرة ومعتمدة ضمن الهيكل التنظيمي والميزانية.
3. أن يكون الموظف قد أكمل عامًا ميلاديًا كاملًا على الأقل في درجته الوظيفية الحالية.
4. أن يستوفي الموظف المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمتطلبات اللازمة للوظيفة.
5. أن يكون الموظف قد حصل على تقييم أداء بمستوى "متوقع" في آخر تقييمين سنويين له.
6. تُمنح الترقية لدرجة وظيفية واحدة فقط.
7. يجب أن يتضمن طلب الترقية إجراءات تقييم المرشحين وفقًا للمعايير العامة للإدارة.
8. يجب أن يتسلم الموظف الوظيفة المُرقى إليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ قرار الترقية، وفي حال عدم مباشرته لمهامه الجديدة خلال المدة المحددة تُلغى الترقية، ما لم يكن الموظف في إجازة أو مهمة رسمية، وفي هذه الحالة تُمدد المدة وفقًا لذلك.
9. لا يجوز أن يكون الموظف في إجازة استثنائية أو دراسية أثناء إجراءات الترقية.
10. تتطلب الترقيات الاستثنائية موافقة الشخص المخوّل بذلك وفقًا للقواعد المعتمدة في الشركة.

ترقية الموظفين ضمن نفس الدرجة الوظيفية:

في حال عدم توفر وظائف شاغرة للترقية ضمن الإدارة، يجوز للإدارة ترقية الموظفين المستحقين ضمن نفس الدرجة الوظيفية، بشرط أن تكون الترقية ضمن مخصصات الترقية والميزانية المعتمدة للإدارة. ويتم تنفيذ الترقية من خلال تطبيق الزيادة المناسبة في الراتب ضمن نفس الدرجة، وذلك وفقًا للنسب والقواعد المعتمدة للسنة. وتُنفذ الترقية بناءً على جدول زمني محدد خلال العام.

الصلاحيات:

تُمنح صلاحيات الترقية وفقًا لدليل الصلاحيات والمسؤوليات المعتمد لدى الشركة.

أحكام عامة:

1. يجب أن تكون الترقيات إلى المناصب الإشرافية متوافقة مع برنامج الإحلال الوظيفي، والذي يجب أن يتم إعداده من قبل مدير الإدارة المعنية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
2. يحصل الموظف الذي تتم ترقيته إلى درجة وظيفية أعلى على علاوة ترقية بنسبة 5٪ من راتبه الأساسي أو الحد الأدنى لراتب الدرجة المُرقى إليها، أيهما أعلى، وذلك دون تجاوز الحد الأعلى للراتب في الدرجة الجديدة.

القسم التاسع: الانتدابات، البدلات، والتعويضات الأخرى

الغرض:

تمنح الشركة لموظفيها بدلات وتعويضات متنوعة وفقًا لأنظمة ومعايير محددة. تهدف هذه السياسة إلى توضيح أنواع وطبيعة ومبالغ البدلات والتعويضات والمصروفات ذات الصلة. كما تحدد السياسة الضوابط الخاصة بتحديد الانتدابات، والمصروفات المرتبطة بها، وآلية احتسابها، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى المتعلقة بالموظفين.

ترتيبات السفر (تذاكر الطيران ووسائل النقل):

1. **تذاكر الطيران المقدمة من الشركة:**

تقوم الشركة بتوفير تذاكر طيران للموظف أو من يعامل معاملته في الحالات التالية:

- عند الالتحاق بالعمل، إذا كان مقر إقامة الموظف خارج مقر العمل.
- في حال الانتداب الرسمي (سفر لأغراض العمل).
- عند حضور دورات تدريبية خارج مقر العمل.
- عند نقل الموظف من دولة إلى أخرى بناءً على متطلبات العمل.
- عند استدعاء الموظف للمثول أمام لجنة طبية أو لجنة تحقيق أو محكمة بناءً على طلب الشركة.

2. **وسائل النقل في حال عدم توفر رحلات مباشرة:**

في حال عدم توفر رحلة مباشرة إلى الوجهة المطلوبة، تقوم الشركة بتوفير قيمة تأجير سيارة أو ترتيب وسيلة نقل أخرى مناسبة للموظف.

3. **الحالات الاستثنائية للسفر بدرجة أعلى:**

يجوز للشركة تخصيص درجة سفر أعلى من المحددة للموظف في الحالات التالية:

- عند مرافقة ضيوف رسميين للشركة، حيث تُخصص لهم درجات سفر أعلى.
- عند مشاركة الموظف في وفد رسمي مسافر إلى الخارج، وتُخصص درجة أعلى لأعضاء الوفد.
- إذا قرر الرئيس التنفيذي أن طبيعة مهمة الموظف تتطلب سفره بدرجة أعلى لأسباب تتعلق بالعمل.
- عند مرافقة موظف آخر لأسباب عملية وكان الموظف الآخر يسافر بدرجة أعلى.

4. **حجز التذاكر وفق أقصر مسار:**

تقوم الشركة بحجز تذاكر السفر وفق أقصر مسار مباشر بين مقر العمل والوجهة المحددة. ويجوز تعديل مسار السفر بشرط عدم تحمل الشركة أي تكاليف إضافية، ويُفضل أن تكون التذاكر من النوع المخفض متى ما أمكن ذلك.

5. **ترتيبات بديلة في حال تعذر توفير تذاكر الطيران:**

في حال تعذر توفير تذاكر طيران للموظف، يجوز للشركة ترتيب وسائل نقل بديلة مثل سيارات الشركة أو القطارات، أو السماح للموظف بإتمام الرحلة بشكل مستقل. وفي هذه الحالات، تقوم الشركة بتعويض الموظف بمقدار قيمة التذكرة، وذلك بعد اعتماد الرئيس التنفيذي.

بدل السفر اليومي للمهام الرسمية أو التدريب:

1. **بدل النثريات اليومي:**

يُعد بدل النثريات اليومي مبلغًا مقطوعًا يُصرف لتغطية تكاليف الاجتماع مع احد عملاء الشركة بمبلغ لايتجاوز الف ريال سعودي (1000 ريال سعودي) . ومع ذلك، توجد الاستثناءات التالية:

- **تأجير سيارة للعضو التنفيذي والرئيس التنفيذي :**تتحمل الشركة تكلفة تأجير سيارة مناسبة للعضو التنفيذي والرئيس التنفيذي.
- **تأجير سيارة للموظف :**في حال عدم قيام الشركة بتوفير سيارة مستأجرة، يُعوض الموظف عن تكلفة استئجار السيارة، على ألا يتجاوز الإيجار اليومي الحدود الموضحة في الجدول أدناه:

- **النقل من المطار إلى الفندق والعكس :**يتم تعويض الموظف عن تكلفة التنقل من المطار إلى الفندق والعودة.
- **تكاليف الضيافة في الاجتماعات :**يجب الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي لأي مصاريف ضيافة تتعلق باجتماعات العمل.

بدل السكن والمزايا الأخرى

1. **بدل السكن اليومي:**

يُعد بدل السكن اليومي مبلغًا ثابتًا يُصرف لتغطية تكلفة السكن، ويشمل ذلك الضرائب، ورسوم الخدمات، وأي مصاريف أخرى متعلقة بتأمين مكان الإقامة خلال فترة المهمة الرسمية.

- **الخيار البديل :**يجوز للشركة، عوضًا عن صرف بدل السكن اليومي، أن تقوم بترتيب الإقامة للموظف من خلال التعاقد مع فنادق مناسبة أو شقق فندقية مخدومة.

الباب العاشر: السلامة وتعويض إصابات العمل

تدابير السلامة

اعترافًا بأهمية حماية الموظفين وأماكن العمل من المخاطر والإصابات المرتبطة بالعمل، تنفذ الشركة تدابير السلامة التالية:

1. **حظر التدخين**

يُحظر التدخين بشكل صارم في جميع مناطق مقر العمل لمنع المخاطر الصحية والحفاظ على بيئة عمل آمنة.

2. **أنظمة كشف الحرائق**

تُركب أجهزة كشف مبكر للحرائق في أنحاء مقر العمل لتنبيه الموظفين في حال وقوع حريق.

3. **معدات إطفاء الحرائق**

تتوفر طفايات الحريق وغيرها من معدات مكافحة الحرائق في نقاط مخصصة داخل مقر العمل لاستخدامها في حال نشوب حريق.

4. **الحواجز الوقائية**

تُركب حواجز وقائية حول الأجزاء المتحركة من الآلات والمعدات الخطرة لمنع التلامس العرضي والإصابات.

5. **لوحات إرشادية للحرائق والمخاطر**

تُعلق لوحات إرشادية واضحة ومرئية في أماكن العمل لإبلاغ الموظفين بالتعليمات الواجب اتباعها في حال نشوب حريق أو وقوع خطر، بما في ذلك وسائل الوقاية والحماية.

6. **نظافة مكان العمل**

يُحافظ على نظافة مكان العمل باستمرار، مع إزالة النفايات والتخلص منها بانتظام. وتُطبق إجراءات التعقيم اللازمة للحفاظ على بيئة صحية.

7. **معدات الحماية الشخصية(PPE)**

توفر الشركة جميع معدات الحماية اللازمة للموظفين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم استخدام مثل هذه المعدات، وتشمل الملابس الواقية، الأحذية، الخوذ، نظارات السلامة، وغيرها من أدوات الوقاية حسب طبيعة العمل.

الإبلاغ عن المخاطر

1. يتعين على أي موظف يلاحظ خطرًا متعلقًا ببيئة العمل أو أي احتمال لنشوء مثل هذا الخطر، أن يقوم بالإبلاغ عنه فورًا إلى مشرفه المباشر، والذي يكون بدوره مسؤولًا عن إبلاغ إدارة العمليات على وجه السرعة. عند استلام البلاغ، تتولى إدارة العمليات معالجة الخطر المُبلغ عنه، وتوثيق الإجراءات المتخذة، وإشعار القسم المُبلّغ بنتائج الفحص والإجراءات المُنفذة لمعالجة الخطر.
2. يجب على الموظف مُقدم البلاغ ومشرفه المباشر إبلاغ الرئيس التنفيذي في حال عدم تلقي تأكيد بمعالجة الخطر المُبلغ عنه خلال يومي عمل من تاريخ رفع البلاغ إلى إدارة العمليات.

الإبلاغ عن الإصابة

1. يجب على أي موظف يتعرض لإصابة عمل أو مرض مهني الإبلاغ عنها فورًا إلى مشرفه المباشر، ويتعين على المشرف المباشر إبلاغ إدارة العمليات على وجه السرعة. عند استلام بلاغ الإصابة، تتولى إدارة العمليات تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ويجب على الجهة الطبية المختصة إشعار الشركة فورًا بأي أعراض تشير إلى احتمال ظهور مرض مهني بين الموظفين. تُطبق أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية. بعد معالجة البلاغ، تقوم إدارة العمليات بتوثيق الإجراءات المتخذة، وإشعار القسم المُبلّغ بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة استجابةً للبلاغ.

2. يجب على الموظف مُقدم البلاغ ومشرفه المباشر إبلاغ الرئيس التنفيذي في حال عدم تلقي تأكيد بالإجراءات المتخذة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم البلاغ إلى إدارة العمليات.

المصاريف المدفوعة

1. تُطبق على إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام نظام العمل، وأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية.
2. تتحمل الشركة تكاليف تجهيز ونقل جثمان الموظف المتوفى وتذكرة سفر واحدة لمرافق من ذويه، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (40) الفقرة (5) من نظام العمل. كما تتحمل الشركة تذكرة عودة الموظف إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وذلك استنادًا إلى المادة (40) الفقرة (6) من نظام العمل. وفي حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل، تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تكاليف تجهيز ونقل الجثمان وفقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

الباب الحادي عشر: الإفصاح عن بيانات الموظف

1. تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمهنية لموظفيها، وضمان عدم الإفصاح عنها أو مشاركتها مع أي طرف ثالث دون موافقة الموظف، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو لأغراض تشغيلية، مثل الامتثال للالتزامات القانونية أو التنظيمية.
2. يجوز الإفصاح عن بيانات الموظف في الحالات التالية:
   - عند طلب الجهات القانونية أو الحكومية أو الهيئات التنظيمية.
   - للأطراف المخوّلة، مثل المدققين أو مقدمي خدمات التأمين أو مقدمي الرعاية الصحية، لأغراض متعلقة بالتوظيف أو بالمزايا.
   - لأطراف ثالثة مشاركة في عمليات الشركة، شريطة أن يكون الإفصاح ضروريًا ومتوافقًا مع أنظمة حماية البيانات.
3. يحق للموظف الوصول إلى بياناته الشخصية المحتفظ بها لدى الشركة وطلب تصحيح أو تحديث أي معلومات غير دقيقة.
4. تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لحماية خصوصية بيانات الموظفين وضمان أمنها، ومنع الوصول أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به.

نقل الكفالة:

يجوز نقل كفالة الموظف غير السعودي بعد انتهاء خدمته، وذلك فقط في الحالات التالية:

1. إذا كان الموظف مولودًا في المملكة العربية السعودية، أو قد تقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية، أو إذا كان أحد والديه سعودي الجنسية.
2. إذا تم توظيف الموظف من داخل المملكة العربية السعودية (نقل كفالة).
3. في أي حالة أخرى يراها صاحب الصلاحية مناسبة.

الباب الثاني عشر: سياسة الباب المفتوح

الغرض

تضمن الشركة حق أي موظف في الاعتراض على أي سلوك أو إجراء أو سياسة صادرة عن الشركة أو أي من منسوبيها، وذلك بهدف تحقيق العدالة، والمساواة في المعاملة المهنية بين الموظفين، وتعزيز بيئة عمل مناسبة. كما تضمن تطبيق السياسات دون استثناءات أو تمييز، وتقوية العلاقة بين الموظف ومشرفه المباشر، وتعزيز الثقة المتبادلة، والتركيز على توفير الحلول المناسبة لأي تظلمات.

سياسة الباب المفتوح

1. يحق للموظفين الاجتماع مع مسؤولي الشركة لمناقشة تظلماتهم أو آرائهم المتعلقة بالعمل، بدءًا من المشرف المباشر، ووفقًا للتسلسل الإداري المعتمد.
2. لا يجوز للموظف التصعيد إلى مستوى إداري أعلى إلا بعد مرور ثلاثة (3) أيام عمل على إبلاغ مشرفه المباشر بالتظلم أو الملاحظة، دون تلقي أي رد أو إشعار بشأن الموضوع.

إرشادات التظلم

1. يجب توثيق التظلم رسميًا وإرساله إلى المرجع الإداري المعني عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، مع طلب تحديد موعد اجتماع حضوري إذا لزم الأمر.
2. يتعين على الموظفين الالتزام بالتسلسل الإداري الصحيح عند تقديم التظلم، سواء في المرة الأولى أو عند التصعيد إلى مستوى أعلى.
3. يجب تقديم التظلم خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ وقوع الحدث محل الاعتراض.
4. يكون قرار الرئيس التنفيذي نهائيًا من جهة الشركة، بشرط ألا يتعارض مع نظام العمل أو اللوائح التنظيمية المعتمدة في الشركة.
5. يجب توثيق قرارات مدير الإدارة والرئيس التنفيذي المتعلقة بالتظلم، وإرسالها إلى الموظف المعني عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، مع نسخة إلى إدارة العمليات – مدير إدارة الموارد البشرية.

الباب الثالث عشر: ملف الموظف وإضافة المؤهلات

1. يجب أن يحتوي ملف الموظف، سواء الورقي أو الإلكتروني، على جميع البيانات الشخصية والمهنية والأكاديمية، على أن يتم تحديثه بشكل منتظم. وتكون إدارة العمليات – مدير إدارة الموارد البشرية، مسؤولة عن ضمان تحديث ملف الموظف الورقي والإلكتروني باستمرار.
2. يجوز إضافة الشهادات الأكاديمية أو المهنية التي يحصل عليها الموظف خلال فترة عمله في الشركة إلى نظام الموارد البشرية وملف الموظف، بشرط أن تكون صادرة من جهة معترف بها، ويجب على الموظف تقديم أصل الشهادة للتحقق منها.
3. لا يترتب على إضافة المؤهلات إلى ملف الموظف أي التزام على الشركة بإجراء أي تغيير في الوضع الوظيفي أو المالي للموظف.

الباب الرابع عشر: المسؤوليات والواجبات

مسؤوليات الشركة:

1. توفير بيئة عمل مناسبة والتجهيزات اللازمة لضمان قدرة الموظفين على أداء مهامهم بفعالية، ووفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.
2. تقديم برامج تدريبية داخلية أثناء العمل أو خارجية من خلال برامج متخصصة، لمواكبة التطورات الداخلية والخارجية، بما يُسهم في رفع كفاءة الموظفين وتحقيق تنمية مستدامة، تماشيًا مع رؤية الرئيس التنفيذي واحتياجات العمل.
3. صرف المستحقات المالية والعينية المتفق عليها للموظف وفق نظام الصرف المعتمد بالشركة، كما هو موضح في عقد العمل.
4. إطلاع الموظفين على سياسات الموارد البشرية وكافة السياسات واللوائح الداخلية المرتبطة بمجال عملهم، بالإضافة إلى تزويد الموظف بنبذة تعريفية عن الشركة وأنشطتها.
5. تقديم شرح شامل للموظفين الجدد حول المهام والمسؤوليات والواجبات والصلاحيات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها.
6. معاملة الموظفين باحترام، والتأكيد على أن الموارد البشرية تُعد من أهم أصول الشركة. وتلتزم الشركة بالحفاظ على مصالح ورفاه الموظفين والامتناع عن أي تصرف أو تصريح من شأنه الإساءة لكرامتهم أو معتقداتهم الدينية.

واجبات الموظف:

1. الالتزام بجميع متطلبات الوظيفة التي يشغلها، وفقًا للوصف الوظيفي، وتوجيهات المشرف المباشر، وبنود عقد العمل، مع مراعاة الدقة والمهنية في أداء جميع المهام الموكلة إليه.
2. الحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها أثناء فترة عمله في الشركة، والامتناع عن إفشائها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف داخلي أو خارجي، ما لم يكن ذلك بتفويض خطي من الجهة المخولة.
3. الامتناع عن أي تصرف يسيء إلى شرف الوظيفة أو الكرامة الشخصية، سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها.
4. الالتزام بآداب التعامل والسلوك المهني في علاقاته مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين.
5. تخصيص وقت العمل لأداء مهامه الوظيفية فقط، وتنفيذ الواجبات الموكلة إليه بدقة واجتهاد، بما يتوافق مع سياسات الشركة ولوائحها وإجراءاتها الداخلية.
6. التعاون مع الزملاء لضمان سير العمل بسلاسة وكفاءة. ويُمنع الموظف خلال فترة عمله من ممارسة أي عمل خارجي بمقابل مادي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي. كما يُمنع من أن يكون له أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي نشاط تجاري أو مناقصة أو عقد يتعلق بالشركة، ويجب عليه الإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة مع أي طرف ذي صلة.
7. الحفاظ على مصالح وأصول وسمعة الشركة، والالتزام باللوائح المالية للشركة، والتحلي بالنزاهة في إدارة أموال الشركة.
8. الإلمام بسياسات الشركة ولوائحها وإجراءاتها الداخلية، وطلب التوجيه من المشرف المباشر في حال وجود أي لبس أو استفسار حول آلية التطبيق أو التفسير.
9. الالتزام بإرشادات السلامة والمحافظة على الأدوات والمعدات المستخدمة وفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة.
10. احترام أوقات العمل والحرص على الالتزام بالمواعيد.

الأفعال المحظورة التي يجب على الموظف تجنبها:

1. إساءة استخدام المنصب أو السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
2. قبول الرشاوى أو الهدايا أو المنافع المالية أو العينية أو أي نوع من العمولات من موظفي الشركة أو العملاء أو أي أطراف تتعامل مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو السعي للحصول عليها. ويجب على الموظف إبلاغ مشرفه المباشر في حال تلقيه أي محاولة من هذا النوع من أطراف خارجية.
3. تشجيع أي عميل حالي أو محتمل على التعامل مع الشركة من خلال عروض مالية أو هدايا أو حوافز.
4. ضمان تحقيق عوائد للعملاء أو تقديم توقعات مستقبلية للعوائد، ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه صراحة في الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج الاستثماري المقدم من الشركة.
5. عرض تحمل أي خسائر يتكبدها العميل.
6. الإدلاء بأي تصريحات علنية لوسائل الإعلام أو للغير حول أنشطة الشركة أو باسمها، إلا في نطاق الدور الوظيفي وبموافقة الجهة المخولة.
7. استغلال موارد الشركة لأغراض شخصية أو لتحقيق مكاسب خاصة.
8. إفشاء المعلومات السرية التي يتم الاطلاع عليها من خلال العمل، حتى بعد مغادرة الشركة.
9. الاحتفاظ بأي مستندات رسمية أصلية أو منسوخة تخص الشركة أو عملائها أو شركائها التجاريين، حتى وإن كانت مرتبطة بمهمة شخصية أُوكلت إليه.

10. التداول بناءً على معلومات داخلية، أو تشجيع الآخرين على التداول بناءً على معلومات جوهرية غير متاحة للعامة.
11. القيام بأي أفعال تنطوي على تضليل العملاء أو تتعارض مع لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن هيئة السوق المالية.
12. مخالفة مدونة السلوك الخاصة بالشركة.
13. تُعد أي مخالفة للأفعال المحظورة أعلاه مبررًا لإنهاء علاقة العمل، وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف.
14. يجب على جميع الموظفين الالتزام بتعليمات هيئة السوق المالية، كما ورد في المادة (50) والمرفق (5-7) من لائحة مؤسسات السوق المالية، وكذلك بسياسة التداول الشخصي للموظفين المعتمدة من الشركة.

الإيقاف عن العمل

1. في حال تم تعليق الموظف عن العمل نتيجة قضية أو مخالفة لا ترتبط بمهامه الوظيفية، فإنه لا يكون مستحقًا لأي راتب أو بدلات أو تعويضات خلال فترة التعليق، بغض النظر عن نتيجة القضية.
2. إذا تم تعليق الموظف عن العمل أو احتجازه من قبل الجهات المختصة بسبب قضية تتعلق بالعمل، تقوم الشركة بصرف 50% من راتبه الشهري خلال فترة التعليق، وذلك حتى صدور قرار نهائي في القضية، وبحد أقصى 180 يومًا. في حال تجاوزت مدة التعليق أو الاحتجاز 180 يومًا، يتم منح الموظف إجازة غير مدفوعة لمدة إضافية لا تتجاوز 180 يومًا. وفي حال عدم عودته للعمل بعد انقضاء هذه المدة، يحق للشركة إنهاء علاقة العمل بما يتوافق مع أحكام نظام العمل، بعد توجيه إنذار خطي.
3. إذا أُدين الموظف خلال فترة التعليق أو الاحتجاز في قضية متعلقة بالعمل واستمرت علاقة العمل، تُطبق الأحكام التالية:

- أ. في حال صدور حكم بالبراءة أو حفظ القضية، يتم إعادة صرف الرواتب التي تم حسمها خلال فترة التعليق.
- ب. في حال الإدانة في جريمة لا تتعلق بالشرف أو الأمانة، يجوز للشركة إعادة الموظف للعمل، وتُعتبر المبالغ التي تم صرفها له خلال فترة التعليق جزءًا من مستحقاته.
- ج. في حال الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، يتم إنهاء خدمات الموظف، ولا يتم صرف الرواتب المخصومة له خلال فترة التعليق، ما لم يُنص في الحكم على خلاف ذلك.

الباب الخامس عشر: إنهاء الخدمة

أسباب إنهاء الخدمة:

وفقًا لأحكام نظام العمل المتعلقة بأسباب إنهاء الخدمة، يجوز إنهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:

1. **الاتفاق المتبادل** :إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد، بشرط أن تكون موافقة الموظف كتابية.
2. **انتهاء مدة العقد** :في حال انتهاء مدة العقد، ما لم يكن العقد ينص على التجديد التلقائي.
3. **الاستقالة أو الإنهاء قبل إتمام مدة العقد** :إذا استقال الموظف أو تم إنهاء خدمته قبل انتهاء مدة العقد، بشرط قبول الاستقالة.
4. **بلوغ سن التقاعد** :عند بلوغ الموظف السن النظامية للتقاعد.
5. **عدم الكفاءة** :إذا ثبت أن الموظف غير كفء بالشكل الكافي للوظيفة.
6. **العجز الطبي أو الوفاة** :في حال إصابة الموظف بعجز طبي أو وفاته.
7. **إلغاء الوظيفة** :إذا تم إلغاء وظيفة الموظف.
8. **الفصل لأسباب تأديبية** :إذا تم فصل الموظف لأسباب تأديبية.
9. **انتهاء العقد المحدد المدة** :إذا انتهت مدة العقد المحدد. وإذا استمر العقد لما بعد سن التقاعد، فإنه ينتهي بانتهاء مدته.

10. **إنهاء العلاقة الوظيفية لأسباب منصوص عليها في نظام العمل :**إذا تم إنهاء الخدمة بناءً على أسباب قانونية.
11. **إجراء حكومي يتعلق بتصريح العمل أو الإقامة :**إذا ألغت الحكومة أو لم تُجدد تصريح العمل أو الإقامة للموظف غير السعودي، أو تم ترحيله.
12. **سعودة الوظيفة :**إذا صدر قرار حكومي بتوطين الوظيفة التي يشغلها الموظف، فتنتهي الخدمة عند إشغال الوظيفة من قبل موظف سعودي.
13. **المرض :**إذا مرض الموظف واستنفد كامل رصيد إجازاته المرضية والسنوية وفقًا لأحكام هذه السياسة.
14. **عدم اجتياز فترة التجربة :**إذا لم يجتز الموظف فترة التجربة بنجاح.
15. **طلب التقاعد المبكر :**إذا طلب الموظف التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية وفقًا لنظام التقاعد.
16. **الفصل بقرار جهة حكومية :**إذا تم فصل الموظف بأمر من جهة حكومية.

إنهاء العقد (فسخ العقد):

يشير مصطلح "فسخ العقد" إلى عدم الالتزام بالمدة التعاقدية المحددة في الاتفاق، حيث يحق لأي من الطرفين – سواء الشركة أو الموظف – طلب إنهاء العقد قبل اكتمال مدته إذا كان العقد محدد المدة، أو في أي وقت إذا كان العقد غير محدد المدة. ويشمل ذلك الاستقالة أو الفصل أو إنهاء الخدمة.

يحق للشركة إنهاء خدمة الموظف، كما يحق للموظف تقديم استقالته، وفقًا للشروط التالية:

1. يجب أن يُقدّم أحد الطرفين (الشركة أو الموظف) إشعارًا كتابيًا يتضمن سببًا مشروعًا لإنهاء العقد، وذلك قبل الموعد المحدد للإنهاء بما لا يقل عن 60 يومًا.
2. إذا لم يلتزم الطرف الذي يطلب إنهاء العقد بفترة الإشعار المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليه دفع مبلغ يعادل راتب شهرين (كحد أدنى) للطرف الآخر.
3. ما لم ينص عقد العمل على تعويض محدد عند الإنهاء من قبل أحد الطرفين لأسباب غير مشروعة، فإن للطرف المتضرر الحق في التعويض على النحو التالي:
   - ما يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف، إذا كان العقد غير محدد المدة.
   - أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة.
   - على ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر شهرين.

الاستقالة

1. تُعد الاستقالة طلبًا كتابيًا يُقدّمه الموظف إلى الشركة يُعبّر فيه عن رغبته في إنهاء خدمته. ولا تُعد خدمة الموظف منتهية إلا بعد صدور قرار من الرئيس التنفيذي بقبول الاستقالة، أو بعد مرور 60 يومًا من تاريخ تقديم طلب الاستقالة في حال عدم صدور إشعار من الشركة بشأن الطلب. ولا تُعتبر الاستقالة سارية المفعول ما لم يقم الموظف بتسليم جميع المهام المعلّقة إلى مشرفه المباشر أو إلى أي شخص يتم تعيينه من قبل الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى تسوية أي التزامات، إن وجدت.

2. يحق للرئيس التنفيذي، خلال فترة الستين يومًا، إشعار الموظف بتأجيل قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة، وذلك بما يتوافق مع نظام العمل. ولا تُقبل استقالة الموظف في حال كان موقوفًا عن العمل أو قيد التحقيق أو المحاكمة التأديبية.
3. يجب على مدير إدارة العمليات – المسؤول عن الموارد البشرية تسجيل طلب الاستقالة في نفس يوم استلامه، ويُعد هذا التسجيل هو تاريخ تقديم الطلب.
4. لا يجوز للموظف سحب استقالته بعد تقديمها إلا بموافقة الرئيس التنفيذي، ويجب أن تصدر هذه الموافقة قبل تاريخ نفاذ الاستقالة.
5. لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أي وظيفة أخرى بالشركة إلا بموافقة الرئيس التنفيذي.

صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء علاقة العمل:

يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف وفقًا للحالات التالية:

1. في حال الاستقالة، يتم تسوية مكافأة نهاية الخدمة وحقوق الموظف خلال مدة لا تتجاوز **14 يومًا**.
2. إذا قامت الشركة بإنهاء العقد أو انتهت علاقة العمل، يتم تسوية مستحقات ومكافأة الموظف خلال مدة لا تتجاوز **7 أيام كحد أقصى.**
3. تقوم الشركة باستقطاع جميع القروض المستحقة على الموظف لصالحها قبل صرف المستحقات النهائية.

بلوغ السن النظامي للتقاعد

1. **سن التقاعد :**يكون سن التقاعد **60 عامًا** لكل من الموظفين الذكور والإناث، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن. كما يجوز التقاعد المبكر وفقًا للشروط المحددة في لائحة العمل. وفي حال كان عقد العمل محدد المدة ويمتد إلى ما بعد سن التقاعد، فإن العقد ينتهي بانتهاء مدته.

   ملاحظة :تم تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بحيث أصبح سن التقاعد موحدًا بين الرجال والنساء (60 سنة).
2. إذا بلغ الموظف سن التقاعد خلال فترة إيقافه عن العمل، يتوقف صرف راتبه اعتبارًا من تاريخ بلوغه السن النظامي للتقاعد.
3. الموظف الذي يواصل العمل بعد بلوغه سن الستين دون وجود سبب نظامي، يُعامل كموظف نشط ويتم التعامل معه على النحو التالي:

   أ. لا تُحتسب الفترة التي يعملها بعد بلوغ السن النظامي ضمن مدة الخدمة الفعلية، وتُعاد للموظف اشتراكات التأمينات الاجتماعية (إن وجدت).

   ب. يُعد الراتب المصروف له خلال تلك الفترة بمثابة مقابل لأداء العمل.
4. لا يُعتد بأي تعديل لاحق في سن التقاعد بعد التحاق الموظف بالعمل لدى الشركة.

عدم الكفاءة:

يحق للشركة إنهاء خدمة الموظف إذا تم تقييم أدائه على أنه "ضعيف" خلال التقييم السنوي للأداء لفترتين متتاليتين.

الأسباب الطبية والوفاة:

1. تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير قادر طبيًا على أداء مهامه، وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن جهة طبية معتمدة من قبل الشركة.
2. كما تنتهي خدمة الموظف في حال وفاته، ويتم صرف جميع مستحقاته المتبقية لورثته الشرعيين بناءً على صك حصر الورثة الرسمي.

إلغاء الوظيفة:

مع مراعاة شروط النقل، يتم نقل الموظف الذي تُلغى وظيفته إلى وظيفة أخرى مكافئة من حيث الدرجة. وفي حال تعذر ذلك، يُنقل إلى وظيفة بدرجة أدنى مع الحفاظ على نفس المزايا الوظيفية.

وفي حال عدم توفر وظيفة شاغرة، أو رفض الموظف النقل، تُنهى خدمته ويُعتبر مستقيلاً.

أسباب تأديبية لإنهاء الخدمة:

1. يجوز للشركة إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية:
   أ. إذا لم ينفذ الموظف قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من التاريخ المحدد.
   ب. إذا تغيب الموظف عن العمل دون عذر مشروع لمدة 15 يومًا متتالية أو 30 يومًا متفرقة خلال السنة السابقة على اتخاذ القرار.
   ج. إذا لم يعد الموظف إلى العمل بعد انتهاء إجازته أو فترة تدريبه أو إعارته أو أي إجازة نظامية خلال مدة لا تتجاوز **10 أيام**، ودون عذر مشروع.
2. إذا تغيب الموظف عن العمل لعذر مشروع ولم يعد، فيجب عليه إبلاغ الشركة بسبب الغياب خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الغياب.
3. لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض الموظف أو إشعاره، إلا في الحالات التالية، بشرط منح الموظف فرصة لعرض أسباب معارضته للإنهاء:
   أ. إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أي من رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
   ب. إذا أخل الموظف بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل، أو رفض تنفيذ الأوامر المشروعة، أو تعمّد تجاهل التعليمات المتعلقة بسلامة العمل وسلامة العمال المعلنة في مكان ظاهر، وذلك رغم إنذاره كتابيًا.
   ج. إذا ارتكب الموظف سلوكًا مخلًا بالشرف أو الأمانة أو أقدم على فعل يسيء إلى سمعته.
   د. إذا تعمد الموظف ارتكاب فعل أو تقاعس عن أداء واجباته بقصد إلحاق ضرر مالي بصاحب العمل، شريطة أن يتم إبلاغ الجهة المختصة خلال 24 ساعة من علم صاحب العمل بالحادث.
   هـ. إذا ثبت أن الموظف حصل على الوظيفة عن طريق التزوير.
   و. إذا كان الموظف تحت فترة التجربة.
   ز. إذا تغيب الموظف دون عذر مشروع لأكثر من 30 يومًا خلال سنة العقد أو أكثر من 15 يومًا متتالية، بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب 20 يومًا في الحالة الأولى و10 أيام في الحالة الثانية.
   ح. إذا ثبت أن الموظف أساء استخدام منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
   ط. إذا أفشى الموظف أسرارًا تجارية أو مهنية تتعلق بالشركة.
4. إذا تم إيقاف الموظف عن العمل (تقييد يده)، تعتبر خدمته منتهية اعتبارًا من تاريخ الإيقاف.
5. **الأسباب النظامية الشرعية لإنهاء الخدمة** تشمل الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي يثبت ارتكاب الموظف لجريمة تستوجب إقامة حد شرعي.

6. **الجرائم المخلة بالشرف والأمانة** تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
   1. الرشوة
   2. التزوير
   3. الاغتصاب
   4. خيانة الأمانة
   5. الاختلاس
   6. الاحتيال والخداع
   7. الجرائم المتعلقة بالمخدرات
   8. الإرهاب
   9. التلاعب بالأسواق
   10. إفشاء الأسرار التجارية

توظيف النساء

لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفة أو إنذارها بقصد إنهاء خدماتها أثناء فترة حملها أو خلال إجازة الوضع. وينطبق ذلك أيضًا على فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الولادة، بشرط أن يتم إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة. ويشترط ألا تتجاوز مدة غيابها في هذه الحالات 180 يومًا في السنة، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

التعديل والتفسير

1. **تعديل اللوائح:**

يجوز تعديل هذه اللوائح بقرار من الشخص المخول بذلك، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للمشمولين بها. وتكون مسؤولية تفسير البنود أو المواد الواردة في هذه اللوائح من اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت، ويُعد قرارها نهائيًا وملزمًا، بشرط أن يكون موثقًا كتابيًا.

2. **الطبيعة التكميلية:**

تُعد الأحكام والسياسات الواردة في هذه اللائحة، بما في ذلك أي تعديلات أو قرارات تصدرها الشركة بشأن موظفيها، مكملة لعقد العمل، ويجب إبلاغ الموظفين بها عند صدورها ليتسنى لهم الالتزام بها.

النظام الحاكم:

تُشكل هذه اللائحة، إلى جانب نظام العمل السعودي وعقد العمل المبرم مع الموظف، الإطار النظامي الحاكم للعلاقة بين الشركة والموظف فيما يتعلق بأي أمر متصل بالعلاقة التعاقدية بينهما.